

제432회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(임시회) (정보통신방송법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년3월3일(화)

장 소 과학기술정보방송통신위원회소회의실

의사일정

1. 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2210511)
2. 인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별법안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2213034)
3. 인공지능데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2213320)
4. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215182)
5. 인공지능 데이터센터 진흥에 대한 특별법안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2215928)
6. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2216551)
7. 디지털크리에이터 육성 및 지원에 관한 법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2202987)
8. 디지털크리에이터(1인 미디어 창작자)산업 진흥법안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2209306)
9. 디지털크리에이터 권리보호 및 육성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211174)
10. 디지털 재난·장애의 안전관리에 관한 법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2207155)
11. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212477)
12. 이동통신보안법안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2213313)
13. 전기통신사업법 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2207441)
14. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)
15. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)
16. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)
17. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)
18. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)
19. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)
20. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)
21. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)

- (의안번호 2205754)
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2209795)
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2211087)
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)
(의안번호 2201798)
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2201816)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(안철수 의원 대표발의)
(의안번호 2202630)
28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)
(의안번호 2202761)
29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의)
(의안번호 2203983)
30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)
(의안번호 2207938)

상정된 안건

1. 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2210511) 4
2. 인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별법안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2213034) 4
3. 인공지능데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2213320) 4
4. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215182) 4
5. 인공지능 데이터센터 진흥에 대한 특별법안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2215928) 4
6. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2216551) 4
7. 디지털크리에이터 육성 및 지원에 관한 법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2202987) 4
8. 디지털크리에이터(1인 미디어 창작자)산업 진흥법안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2209306) 4
9. 디지털크리에이터 권리보호 및 육성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211174) 4
10. 디지털 재난·장애의 안전관리에 관한 법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2207155) 4

11. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212477)	4
12. 이동통신보안법안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2213313)	4
13. 전기통신사업법 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2207441)	4
14. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)	4
15. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)	4
16. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)	4
17. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)	4
18. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)	4
19. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)	4
20. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)	4
21. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)	4
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의) (의안번호 2205754)	4
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2209795)	4
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의) (의안번호 2211087)	4
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의) (의안번호 2201798)	4
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의) (의안번호 2201816)	4
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(안철수 의원 대표발의) (의안번호 2202630)	4
28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의) (의안번호 2202761)	5
29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의) (의안번호 2203983)	5
30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의) (의안번호 2207938)	5

(10시03분 개의)

○소위원장 김현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제432회 국회(임시회) 제2차 정보통신방송법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의에서는 소위에 회부된 30건의 법률안을 심사하도록 하겠습니다.

오늘 법안심사를 위해 과기정통부 2차관과 방미통위 사무처장 등 관계자들이 의사일정에 맞춰 참석할 예정입니다.

배석한 관계 공무원께서 답변하는 경우 위원장의 허가를 얻고 직책과 성명을 말씀해 주시기 바랍니다.

먼저 수석전문위원과 정부 측 의견을 들은 후 법안별로 의결하도록 하겠습니다.

1. 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2210511)
2. 인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별법안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2213034)
3. 인공지능데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2213320)
4. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215182)
5. 인공지능 데이터센터 진흥에 대한 특별법안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2215928)
6. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2216551)
7. 디지털크리에이터 육성 및 지원에 관한 법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2202987)
8. 디지털크리에이터(1인 미디어 창작자)산업 진흥법안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2209306)
9. 디지털크리에이터 권리보호 및 육성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211174)
10. 디지털 재난·장애의 안전관리에 관한 법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2207155)
11. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212477)
12. 이동통신보안법안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2213313)
13. 전기통신사업법 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2207441)
14. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)
15. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)
16. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)
17. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)
18. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)
19. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)
20. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)
21. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2205754)
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2209795)
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2211087)
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2201798)
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2201816)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(안철수 의원 대표발의)

(의안번호 2202630)

28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)
(의안번호 2202761)

29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의)
(의안번호 2203983)

30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)
(의안번호 2207938)

○소위원장 김현 의사일정 제1항 정동영 의원 대표발의 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안부터 의사일정 제30항 박정훈 의원 대표발의 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안까지 30건의 법률안을 일괄하여 상정하겠습니다.

소위의 언론 공개는 여기까지 하겠습니다.

언론인들의 협조를 부탁드립니다.

먼저 의사일정 제1항부터 6항까지에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

법안 소위자료 1항부터 6항까지 자료 보시면 되겠습니다.

인공지능데이터법 관련해 2쪽 보시겠습니다.

주요 내용과 검토보고 요지를 간략히 보고드리겠습니다.

주요 내용을 보시면, 제명에 관해서 다양한 안이 있습니다.

그리고 정의 규정이 인공지능에 관한 정의 규정, 인공지능 데이터센터에 관한 정의 규정이 있습니다. 그리고 일부 의원 안에는 인공지능 데이터센터 사업자 정의 규정이 있습니다.

책무 규정, 국가·지방자체 또는 국가 이렇게 책무 규정이 있습니다.

그리고 다른 법률과의 관계 이런 부분에 대해서 이따가 조문별로 논의하실 때 살펴보셔야 되는데요, 법률과의 관계 규정 부분이 있습니다.

4쪽 보시겠습니다.

인공지능데이터센터기본계획 그다음에 시행계획, 인공지능데이터센터를 심의할 위원회 설치 문제 그다음에 데이터센터 건축운영 관리기준에 관한 내용이 있습니다. 이 부분도 이따가 조문별로 심사하실 때 조금 쟁점이 있을 것 같습니다.

그리고 데이터센터 신고제 도입 여부 규정이 있습니다.

그다음에 인허가 간소화 관련입니다. 일괄 인허가인데 타임아웃제 등과 관련해서 조문별로 논의하실 때 심도 있게 논의하셔야 될 것 같습니다.

그다음에 지원 방안 관련해서도, 특히 전력계통 연계 관련이나 전기요금 등과 관련해서 심도 있게 논의가 필요한 것 같습니다.

그다음에 특례 관련해서 세제 특례라든가 전력계통역량평가 특례 등과 관련해서도 심도 있는 논의가 필요한 부분입니다.

그다음 6쪽입니다.

직접 전력 거래 이 부분도 예민한 주제라서 위원님들께서 심도 있게 논의하실 필요가 있는 것 같습니다.

그다음에 특구 관련 그다음에 규제 개선 관련 부분 등 해서 이렇게 전반적으로 제정법들이 구조가 되어 있습니다.

검토보고 요지를 간략히 보고드리겠습니다.

7쪽입니다.

총괄적으로 보면 당연히 인공지능 데이터센터 설치·운영과 관련된 지원 방안, 기술적·행정적·재정적 특례를 도입하고 인공지능 데이터센터의 체계적인 구축·운영을 위해서 산업 진흥을 도모하려는 취지로 보입니다.

다만 현재 인공지능기본법이 시행 중에 있고 해당 법률에도 인공지능 데이터센터에 관한 사항도 포함되어 있는 만큼 법률 간 정합성을 한번 면밀히 살펴볼 필요가 있고요. 특히 특례적 성격이라든가 아까 말씀드린 인허가 등과 관련해서 다른 법률과의 정합성 혹은 다른 산업과의 형평성 등을 종합적으로 한번 판단해 보실 필요가 있는 것으로 보았습니다.

먼저 인공지능법과의 관계에 관해서는 인공지능·인공지능 데이터센터 간 정의 규정이라든가 기본계획, 위원회 등 제도적인 추진 체계 그다음에 인공지능 데이터센터에 대한 일반적인 지원 근거 등이 이미 기본법에 담겨 있는데 이런 부분을 인공지능 데이터센터 진흥 정책을 별도의 제정법 없이도 할 수 있는지 또는 한다고 그러면 인공지능기본법과의 정합성 측면에서 문제점 등이 있는지 한번 면밀하게 살펴볼 필요가 있는 것으로 보았습니다.

8쪽입니다.

복합 인허가 일괄처리 관련해서 이게 단순한 인허가 절차 간소화 이런 문제가 아니라 처리기한을 정해서 처리 효과를 간주하는 이른바 타임아웃제를 도입하는 안이 포함되어 있습니다. 복합 인허가 일괄처리는 사실상 인허가 의제 제도와 유사한 법적 효과를 발생시키기 때문에 거기에 보면 하위 법령에 위임하고 있는 규정이 있는데 이런 거는 가급적이면 법률에 직접 규정한다거나 그 요건과 절차를 명시할 필요가 있는 것으로 보았고 그리고 또 개별 인허가 소관 부처 입장에서 보면 처리기간을 충분히 보장할 수 있도록 해줄 필요가 있는 것으로 보았습니다.

그다음에 전력계통영향평가 특례 관련해서는 분산에너지 활성화 특별법 시행에 따라서 사실상 전력계통영향평가가 아주 섬세하고 꼼꼼한 검토 등을 거쳐야 되는데, 부정적인 영향을 줄 수 있는 것도 최소화하기 위해서 꼼꼼하게 거쳐야 되는데 인공지능 데이터센터에 대해서 자체를 적용하지 않는 것 이런 제도 취지에 대해서는 상당히 예민한 부분이 있습니다.

그리고 또 이미 접속 여건이 갖춰져 있어서 전력계통에 영향이 조금 작은 부분에 대해서는 일부 한번 계통영향평가의 특례를 허용해 주는 정도로 고민해 볼 필요가 있지 않느냐 이런 의견을 드립니다.

그다음에 전력공급 특례와 관련해서도 현재 한국전력공사가 취약계층이라든가 복지 차원에서 요금 할인 제도 두고 있는데 특정 산업 분야에 할인을 적용하는 예가 없습니다. 그다음에 전기사업법에 직접 할인 적용 근거가 없어서 데이터센터의 현실적인 할인이 어떻게 될지 어려움이 있을 것으로 보입니다. 특히 직접 PPA 관련해서는 한전이 독점적인 전력판매시장을 일부 개방하는 효과가 있는데 현재 전기사업법상에는 재생에너지 그다음

에 송전제약발생지역 그다음에 분산에너지 활성화 특별법상의 분산에너지특구 이런 데 아주 제한적으로 허용하고 있는데, 비수도권에서 위치한 발전사업자 인근 인공지능 데이터센터에 대해서 제한적인 규모로 이렇게 허용하고 있는데 이런 부분을 어떻게 예외를 직접 구매를 허용할지 이런 거 한번 고민을 할 필요가 있는 것으로 보입니다.

10쪽, 이게 제정법이라서 공청회를 했는데 공청회 부분은 생략하겠습니다.

그러면 조문대비표 16쪽 가시겠습니다.

이게 제정법이라서 위원님들께서 조문별로 축소심사 형태로 논의를 해 주시면 될 것 같습니다.

먼저 간단한 것부터 말씀을 드리겠습니다.

제명은 아까 말씀드린 대로 여러 위원님들 안이 있습니다. 그래서 제명은 위원님들께서 논의를 하셔서 적절한 포괄성이 큰 또는 인공지능기본법과의 정합성 등을 감안하셔서 제명을 결정해 주시면 될 것 같고요.

그다음에 목적 조항입니다.

정동영·황정아·조인철 의원안은 체계적인 구축·운영 지원, 산업 진흥, 디지털 경제 발전, 한민수·이해민 의원안은 기반 조성, 국가경쟁력 강화, 김장겸 의원은 체계적인 구축·운영 지원, 국가경쟁력 강화 이렇게 있습니다.

그다음에 정의 규정까지 하겠습니다.

정의 규정도 보면 인공지능과 인공지능데이터센터 정의 규정이 있는데 현실적으로 설비의 종류나 규모만으로 인공지능데이터센터가 아닌 곳과 명확하게 구별하기 어렵기 때문에—18쪽입니다—이 기준에 대해서 추가적인 논의가 필요한 것으로 보입니다. 정동영·황정아 의원안은 ‘기본법에 따른 인공지능데이터센터’ 이렇게 정합성을 맞출 필요가 있는 것으로 보이고요.

그다음에 정보통신망법에 따른 집적정보통신시설, 지능정보화 기본법에 따른 데이터센터가 인공지능에 포함되는데 중첩되는 부분을 감안하셔서 가지고, 인공지능데이터센터에서 제외하는 경우 법률을 제정함에도 불구하고 규율 대상이 조금 좁아질 염려가 있으니까 그런 부분을 감안하셔서 결정하시면 될 것 같습니다.

여기까지 조문별로 보시고 위원님들 논의 한번 하시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 수석전문위원 검토보고하신 대로 제명은 의원님들 안을 종합적으로 살펴볼 때 저희가 제안드리는 것은 ‘인공지능데이터센터 산업에 관한 특별법’ 정도가 모든 것을 포괄하지 않을까 그런 의견입니다만 위원님들께서 봐 주시면 좋을 것 같고요.

그다음에 두 번째, 정의와 관련된 조항도 저희 의견은 인공지능 기본법에 이미 인공지능데이터센터에 관한 조항이 포함돼 있습니다. 그래서 인공지능 기본법에 정의된 내용을 수용하고 거기에 기존 데이터센터와 인공지능데이터센터를 구분하는 세부 기준은 대통령령을 통해서 조정하는 방향으로……

그래서 기본적으로는 한민수 의원님과 이해민 의원님 안을 기본으로 해서 자구를 수정해 주시면 좋을 것 같다는 게 저희들 의견입니다.

○소위원장 김현 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○한민수 위원 저부터 할까요?

한민수입니다.

일단 우선 수석전문위원 검토보고 요지 및 총괄적 검토를 들으면서 제가 받았던 느낌은—이 법이 여러 의원님들, 저를 포함해서 냈는데—이 법안을 추진하고 있는 취지나 목적 이런 것들에 대한 면밀한 검토가 됐나 하는 이런 생각이 좀 들었어요.

물론 아까 이런 부분도 있지 않았습니까? 각 부처에서 충분히 시간을 갖고 할 필요가 있다. 그렇다면 지금 우리가 긴박하게, 대통령님도 그렇고 우리 정부가 국정과제로서 이런 법을 추진하는 이유가 있을까 이런 생각이 들었습니다.

하루가 늦으면 한 세대가 늦는다는 말씀까지 할 정도로 AI와 관련된 부분들이 시급한데, 물론 법의 체계나 아니면 실질적 여러 가지 우려되는 사항이 있으면 짚을 필요는 있어요. 하지만 그보다는 왜 이게 필요한지에 대한 공감대가 필요하지 않나 이런 생각이 좀, 제가 느낌이 들었다는 말씀 드리고.

차관님, 지난번 소위 때 제가 부처 간에 협의된 내용이 있는지 한번 문의도 했었습니다. 모아진 게 좀 있습니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 지난번에 말씀드렸다시피 다른 규제 특례 같은 것들은 대부분 부처들하고 해소가 된 상태고, 전력계통영향평가를 비롯해서 전력 문제만 사실상 아직 이견이 팽팽한 상황입니다. 그래서 이번주 중에 청와대 중심으로 해 가지고 관계부처가 회의를 한 번 더 할 예정이고요, 실무적으로는 계속 협의를 하고 있습니다.

○한민수 위원 그래요? 그러면 말씀하신 것처럼 많이 모아졌다고 하면 부처 간 협의된 내용들, 이것 자료가 준비돼 있으면 같이 얘기를……

위원장님, 자료를 보면서 같이 하면 어떻겠습니까? 그렇게 하실까요? 야당 위원들이 안 계시긴 합니다마는, 국민의힘 위원들이지요..

○소위원장 김현 자료도 자료고요. 다음 주에 계속 저희가 이것을…… 한 번에 그쳐서 토론이 되는 내용이 아니기 때문에 다음 주에 법안소위를 하게 되면 그때 관계부처, 관계자들이 와서 같이 입장을 듣는 방식으로 진행할 예정입니다.

○한민수 위원 돼 있는 자료가 있어요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님, 저희가 지금 깔아 드릴 만큼 준비가 안 돼 있는 상태인데요.

○한민수 위원 그래요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 인허가 일괄 처리나 건축 허가, 교통영향평가 또 미술품 관련된 이런 것들 부처들 협의한 내용하고 그다음에 특례, 조세특례나 지방세특례 같은 이런 부분들에 대해서 여러 가지 쟁점 사항 협의를 한 것이 있는데요. 제가 간단하게만 말씀을 드리겠습니다.

○한민수 위원 자료로 일단 깔고 할 정도는 아니라는 말씀이지요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 그 정도는 안 되고요.

○한민수 위원 예, 얘기해 보십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 부처 협의된 거는 다시 한번 의원실별로 저희가 따로 한번 설명을 드리겠고요.

인허가 관련해서 아까 일괄 처리 부분은 저희가 새롭게 과기정통부의 권한을 신설하는 게 아니라 기존 법들에 있었던 교통·건축·미술품 이런 것들에 대해서 절차적으로 창구로 단위로 하고 또 처리기간을, 전력계통영향평가가 최대 150일이고 나머지는 40일 이런 식으로 해서 최대 처리기한을 법에 명확하게 해 줌으로써 사업 추진의 일정상 불확실성을 해소하는 이런 것들이 반영돼 있기 때문에 그런 조문 정리를 저희가 한 것이고요, 타임아웃과 관련해서는.

그다음에 입지·시설 특례와 관련해서 산단 또 항만 입주 특례와 관련해서도 산업부하고 또 해양수산부하고 관련된 조문들 처리 내용에 대해서 정리를 수용하는 쪽으로 그렇게 문제를 풀기로 했고.

시설 특례와 관련해서 승강기, 주차장 또 전기차 전용시설이나 미술품 같은 것도 현재 제안하신 법안에는 일괄 면제라고 돼 있습니다만 기존 법의 취지나 이런 것들을 감안해서 이런 것들은 저희 쪽에서 원하는 규제를 완화하기로 하되 방법과 기준은 대통령령에서 정하는 걸로.

그래서 내용상은 부처들이 다 합의를 했고요, 조문 구성상으로는 일괄 면제 방식에서 대통령령으로 정하는 기준과 방법에 따라서 하는 것으로 조문 정리를 했습니다. 그래서 그 부분도 내용과 방법을 어떻게 하기로 했는지 따로 한번 설명을 드리겠습니다.

그리고 세제와 관련된 것들은 조특법과 지방세법, 지특법이나 또 부담금과 관련된 것들은 유사 입법례들을 감안해서 행정실이 제안하고 또 의견 나눈 대로, 일단 저희가 부처 병합안은 마련했습니다만 그것은 따로 한번 또 설명을 드리겠습니다.

전체적으로는 인허가, 입지·시설, 세제 관련해서 대부분이 당초 의원님들이 법안을 발의하신 취지에 맞게 부처 협의가 됐습니다만 전력 관계는 기후에너지부하고 정리를 할 필요가 있습니다.

○한민수 위원 거기가 핵심이 전력계통영향평가 부분하고 PPA 부분인 건가요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 그렇습니다. PPA 부분이고 또 전용요금제 신설, 이 세 가지 정도가 핵심이라고 볼 수 있습니다.

○한민수 위원 현재 남아 있는 쟁점은?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 그렇습니다.

○한민수 위원 알겠습니다.

그러면 다음에 자료를 만들어 가지고 위원장님 말씀대로 다음 논의할 때 같이 할 수 있도록 합시다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○소위원장 김현 노종면 위원님.

○노종면 위원 전력 공급 특례와 관련해서 산업부도 이견이 없어요? 그러면 기후부만 지금 이견이 있는 겁니까? 이게 이렇게 시행이 되면 한전 적자 문제랑 다 연관이 되는 것 아니겠어요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○노종면 위원 그러면 산업부 의견도 중요할 것 같은데……

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님, 한전을 비롯해서 전체가 에너지부로 다 이관됐습니다. 그래서 전력 이슈는 기후에너지부랑만 풀면 될 것 같습니다.

그리고 아까 제가 말씀드리는 가운데 조문 정리하고 부처 병합안 이런 것들을 행정실과 협의했다고 그랬는데요. 검토보고한 수석전문위원실하고 같이 협의를 한 것으로 수정하겠습니다.

○수석전문위원 이복우 위원님, 제가 말씀을 드리면 이것은 제정법이라서 원칙적으로 축조심사를 조문별로 한 다음에 나중에 문안을……

방금 말씀하셨듯이 역시 법이 제정되면 정부가 집행해야 되기 때문에 정부 의견을 충분히 반영하되 조문 정리를 소위원장한테 위임하는 형식으로 해서 수석전문위원실이 정부랑 협의해서 조문을 만드는 방식입니다. 그 점을 감안하셔서 논의하시면 될 것 같습니다.

○이정현 위원 이정현입니다.

궁금해서 차관님께 질문을 드리도록 하겠습니다.

많은 의원님들께서 이 법안을 대표발의하신 이유는 인공지능데이터센터의 경쟁력을 강화하는 것이 시급하기 때문 아니겠습니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 맞습니다.

○이정현 위원 그래서 그 제명과 관련해서도 거의 대부분의 위원님들께서 데이터센터 진흥 그다음에 기반 조성 이 두 가지 키워드를 거의 모두 사용하셨는데 지금 과학기술정보통신부의 수정안을 보면 지능이라든지 기반 조성 부분이 빠지고 ‘인공지능데이터센터 산업에 관한’, ‘산업에 관한’으로 그냥 뭉뚱그려서 표현을 했거든요. 인공지능기본법이 앞서 말씀하신 것처럼 기존에 있는 상태에서 이 법안을 제정하는 필요성과 관련해서는 지능과 기반 조성이 중요한 키워드가 될 수 있는데 이 키워드를 빼고 그냥 ‘산업에 관한’으로 바꾸신 이유가 있으십니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님, 저희가 여러 위원님들의 제명을 종합한다는 취지에서 한번 제안을 드리는 것인데요. 지금 위원님 말씀하신 키워드들을 살리는 방향으로 제명을 하셔도 저희는 충분히……

○이정현 위원 그래야 기존에 있는 인공지능기본법과의 차별화를 투여할 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 질문을 드린 겁니다.

○소위원장 김현 이훈기 위원님.

○이훈기 위원 이 법안이 중요하고 신속히 처리해야 된다고 생각은 하는데 또 그만큼 꼼꼼히 봐야 된다고 생각을 합니다. 그래서 아까 위원장님도 다음 주에 또다시 보자고 그러셨는데, 여기 법안을 여러분이 많이 발의하셨고 내용이 많은데 혹시 수도권하고 비수도권하고 지금 충돌하는 지점에 있는 내용이 뭐 있습니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 기본적으로 전력 관련된 부분들이 좀 관련이 있습니다. 전력 관련된 부분들이 있는데요. 그게 전체적으로 지금 5극 3특, 정부에서의 그런 지방 분산 또 5극 3특 균형 전략상 에너지와 저희 데이터센터를 포함해서 인프라를 분산 배치하는 그런 큰 그림이 같이 논의될 필요가 있어 보입니다. 그래서 그런 논의가 지금 수도권·비수도권하고 좀 겹쳐 있는 부분입니다.

○이훈기 위원 그 부분이 논의하고 법안 통과시킬 때 서로 고민을 하고 서로 이해를 잘 조정해야 될 것 같다는 생각이 들어요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 맞습니다. 핵심적인 쟁점입니다.

○**이해민 위원** 시급성 면에서 그래도 한번 강조는 드려야 될 것 같아서……

지금 우리가 GPU 26만 장 약속을 받고 그다음에 AI 3대 강국, 지금 시간싸움이기는 한데 AI 데이터센터 아주아주 빨리 지으면 한 2~3년, 진짜 빨리 지으면, 그리고 한전에 서 주장을 하는 한전 송전망 지으려면 5~7년이 걸린다고요? 그러면 제 생각에는 AI 3대 강국 진짜 요원해진다, 그 말씀을 시급성 면에서 하나 드리고요.

또 하나는 과기정통부가 지금 여기서의 역할, 제가 상임위 전체회의에서도 계속 강조를 드렸지만 이 부분은 진짜 타 부처하고 다 얹혀 있습니다. 그렇다면 그 컨트롤타워 역할을 누군가는 깃발 들고 해 줘야지 이 속도가 나는데 지금 봤을 때 저는 지금보다는 과기정통부가 더 이 안에 대해서는 리더십을 좀 발휘해 주셨으면 좋겠다는 것과 함께, 이 기회에 법안이 통과가 되더라도 시행령 제정하면서 엄청나게 많은 부처 간 이슈 나올 거예요. 그러기 때문에 그것까지 감안해서 아예 어느 구역이 입법 법안 내에, 조문이라든가 과기정통부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 이런 문구를 넣든 해서…… 지금 이 법안심사 이전에 나오는 혼돈보다 저는 이 법안 이후의 혼돈이 더 클 것 같거든요. 그래서 조문 지금 만드실 때 그걸 같이 감안을 해 주셨으면 좋겠다라는 말씀을 드립니다.

시급성과 컨트롤타워를 제가 이렇게 중요하게 말씀드리는 이유는 아까 목적 부분에서 한민수 의원님하고 제 것의 국가 경쟁력 강화가 있잖아요? 국가 경쟁력 강화 강조한 이유가 국가 경쟁력 강화를 위해서 시급성이 필요하고 국가 경쟁력 강화를 위해서 다른 부처와의 협의를 과기정통부가 주도를 해야 하고 그것의 근거를 마련하기 위해서 국가 경쟁력 강화를 넣고, 한민수 의원님도 아마 같은 의미라고 저는 이해를 하고 있습니다.

이상입니다.

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 위원님, 지금 국가AI전략위원회에서 인프라 분과에서도 가장 핵심적인, 아마 AI전략위원회 전체에서도 이 데이터센터, AI 고속도로 이 부분이 차지하는 비중이 크기 때문에 저희 과기정통부가 물론 부처 간에 협의해서 리더십을 말씀하신 대로 더 열심히 해서 정리해 나가겠습니다. 그렇지만 더 그 범위를 넘어서서도 AI위원회 차원에서도 이것은 계속 하고 있다는 말씀을 드리겠고요. 그것 유념해서 시행령 이런 부분까지 지금 부처들하고는 내용상으로도 합의를 해 나가고 있습니다. 설명을 드리겠습니다.

○**소위원장 김현** 그런데 지금 우리가 공청회를 한 게 12월 9일이잖아요, 25년 12월 9일? 그러면 이제 3월 접어들었는데 그게 기후에너지환경부와 논의해서 결정할 사안이지만 14쪽에 지난번 김정만 인공지능정책실장이 ‘법적으로 풀어 주더라도 전력수급 불균형 문제가 실질적으로 해결될 수 있는지 쟁점이다’라고 돼 있거든요. 이게 어떻게 해결이 되지요, 그러면? 이때도 논의될 사안이다라는 게 이전에도 논의했었고 지금도 논의하는데 답이 없는 거잖아요, 사실은. 해답이 안 나오고……

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 예, 지금 쟁점이 잘 안 잡혀지고 있습니다.

○**소위원장 김현** 그러면 지금 위원님들이 걱정하는 이 부분은 해소가 될 리가 만무한 거지요?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 전력 문제는 위원님 제 생각에는……

○**소위원장 김현** 아니, 그러니까 전력 문제뿐만 아니라 기후에너지환경부하고 논의해서

결정할 사안인데 이게 그 이전에도 논의를 했었고 그 이후에도 논의가 진행됐을 거란 말이에요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○소위원장 김현 그런데 지금 가닥이 안 잡히고 있다는 것 아닙니까? 정리해서 줄 만한 내용이 없다는 얘기는 기후에너지부에서……

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 반대하고 있습니다.

○소위원장 김현 반대하고 있는 건데 그 반대하고 있는 내용이 다음 주라고 해서 해소되는 게 아니라는 말이에요. 그래서 지금 말씀을…… 그러면 이것을 어느 단위에서 풀어야 되느냐?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 이번 주에는 저희가 대통령실 중심으로 관계부처 회의를 한 번 더 추진하고 있고요. 필요하면 당정협의나 또 다른 상위 레벨에서 정리도 좀 필요해 보입니다.

○소위원장 김현 이것은 공개적으로 말씀드리기 뭐하면 비공개적으로 어디까지 와 있는지를 정확히 말씀해 주셔야 돼요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 알겠습니다. 그것은 따로 좀 보고를 드리겠습니다.

○소위원장 김현 예, 따로 얘기를 해서 진행해야지 국회가 일을 안 하는 것처럼 해석되면 안 되지요. 부처의 문제인데, 결단의 문제인 것 같고요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 맞습니다.

지난번에 마무리, 부처 간에 나머지 시설 입지 이런 것들 관련된 논란도 지난번 상임위 업무보고 이후에 그런 것들을 한민수 위원님을 비롯해서 상임위에서 추구를 하셔서 부처 간에 마지막 쟁점을 탄력을 받아서 해결을 하기도 했습니다. 그런데 마지막 전력 문제는 좀 전체적으로 고려할 것들이 커서……

○소위원장 김현 전력공사의 문제인가요, 지금?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 아닙니다. 기후에너지부 제12차 전기본하고도 관련이 있고요. 5극 3특 에너지 전략 이런 것들하고도 관련이 있고 그렇습니다.

○소위원장 김현 그러면 어디선가 물꼬를 터 줘야지 나머지가 정리되는 거잖아요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 맞습니다.

○소위원장 김현 기다려서 될 문제가 아닌데요.

일단 알겠습니다.

이정현 위원님.

○이정현 위원 지난번 공청회에서도 제가 말씀을 드렸습니다. 전력 문제에 대한 중요한 내용들이 법안에 빠지지 않도록 챙기는 것은 당연하고요. 용수공급과 관련해서도 혹시 놓치는 부분이 없는지 잘 좀 살펴 주셔야 될 것 같습니다. 냉각을 위해서 물을 사용하는 방식이 필요하지 않습니까? 미국 같은 경우에는 전력 문제뿐만 아니라 용수공급 문제도 적극적으로 챙기고 있는 것 같습니다. 용수공급 문제 해결하려면 국가수도기본계획 이런 부분들에 대해서도 이 법안들이 잘 챙기고 또 놓쳐서는 안 될 부분인 것 같은데 여기에 대한 검토 작업이라든지 이런 것들은 어떻게 진행되고 있는지, 이 법안에 좀 담겨 있는지 궁금해서 질문드립니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님, 용수 문제는 저희가 따로 한번 말씀을 드리겠습니다.

다만 지금 과도한 물 사용으로 인한 환경 문제 때문에 기술적으로는 공랭식이나 클로즈드 루프(closed loop)라고 해서 막대한 물을 쓰고 버리고 이런 방식이 아니라 물을 가둬 놓고 클로즈드로 돌리는 이런 기술개발 측면에서도 많은 논의는 진행되고 있습니다만 용수 문제는 지금 현존 기술로는 상당한 또 환경 문제이기도 해서……

○이정현 위원 그러면 이 법안에는 용수 관련한 내용들은 전혀 담기지 않는 건가요?

○수석전문위원 이복우 일반적인 정책 근거규정은 있습니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 지금 특별한 용어로서 대상으로서 담기지는 않은 상태입니다.

○이정현 위원 잘 챙기셔야 될 것 같아요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 알겠습니다.

○이정현 위원 기술 부분에 대해서 목표는 명확하더라도 그 과정에서 용수가 들어가고 하는 부분도 분명한 것이고요. 외국의 사례들도 잘 검토하시고요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○한민수 위원 위원장님 질의에 이어서 질문해서 차관님께 좀 짚어야 될 것 같은데, 지금 나머지 쪽 설명하셨기 때문에 많은 쟁점들이 좁혀지고 병합됐는데 결국은 전력 특혜 부분 조항들이 다 걸려 있는 거잖아요, 핵심적으로?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○한민수 위원 지금 이것은 과기부가 기후에너지환경부랑…… 쉽게 말해서 기후에너지환경부를 설득할 수 있어요, 지금 상황이?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 한계는 좀 있어 보입니다. 솔직히 말씀드려서 저희가 제12차 전기본에는 최초로 환경에너지부에서 과기정통부 국장급을 논의작업반에 정식 멤버로 포함을 해서 지금 논의는 하고 있습니다. 그런데 큰 쟁점들 해소하는 데는 부처 간의 협의에는 한계는 좀 있어 보이는데요.

○한민수 위원 왜 그런 걸 묻느냐 하면요, 지금 이훈기 위원님도 물었습니다만 수도권·비수도권 문제 이런 것들 보면 결국은……

지금 보니까 청와대 AI수석실하고 협의도 되고 있는 겁니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 계속 논의하고 있습니다. 왜냐하면 AI수석이 에너지까지 관할을 하고 있어서……

○한민수 위원 그러니까요. 그러면 그 회의체에서 결국은 조정이 돼야 되는 거예요? 어떻게 보세요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 1차적으로는 그렇게 돼야 된다고 봅니다.

○한민수 위원 과기부의 입장은 전력 특혜 문제, 전력계통영향평가 문제랄지 PPA 문제랄지 입장은 분명한 거지요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 저희는 지금 빨리 신속한 AI 데이터센터의 구축을 위해서는 필요하다고 보는데요.

다만 저희도 입장을…… 수도권·비수도권 문제는 국가의 5극 3특 균형 전략하고 맞물려 있는 내용이라서 부처 입장에서 그런 국가의 지방 분권 또 5극 3특 전략과 다른 목소

리를 내는 것은 한계는 좀 있습니다.

○**한민수 위원** 이게 조율이 잘 안 되고 좀 겹도는 것 아닌가 이런 생각이 들어서 드리는 말씀이에요.

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 에너지 문제는 한번 정리를 전체적으로 할 필요는 있어 보입니다.

○**한민수 위원** 서둘러서 해서 저희들이 핵심적인 것을 짚어 나갈 수 있도록 하는 게 중요할 것 같습니다.

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 예.

○**이해민 위원** 지금 방금 한민수 위원님 말씀 받아서요, 그래서 더더욱이 목적 부분에 국가 경쟁력 강화가 있어야 지금 저희 이야기하는 걸 추진할 수 있는 근거조항이라고 저는 생각을 하고 있습니다.

○**노종면 위원** 기후부가 반대하는 게 산업적인 측면이에요, 아니면 환경기후적인 측면이에요?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 제가 지금까지 협의한 결과로 보면 전력 생산과 공급 그 자체가 굉장히 도전적인 것 같습니다. 예를 들어서 수도권에 있는 주요 저희 IT 쪽 하는 기업만 봐도 수도권에서 생산된 전력으로는 자체 수요 감당이 현실적으로 안 돼서 지역에서 생산되는 걸 가져와야 되는 거거든요. 그래서 그런 여러 가지 전력 공급·생산과 관련된 그런 것들이 전체적으로 도전적인 상황인 것 같아 보입니다.

○**노종면 위원** 지금 이런 전력상의 특혜를 주려고 하는 그런 기류에서는 비수도권에 AI 데이터센터를 세우겠다는 정책목표가 있는 겁니까, 아니면 비수도권·수도권 가릴 것 없이 특혜를 줘야 된다는 입장인 겁니까?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 저희는 기본적으로는 지금 비수도권으로 데이터센터를 좀 만들어 나가는 게 필요하다는 판단입니다. 왜냐하면 지금 현실적으로 수도권에 에너지 공급이나 또 비수도권에서 생산된 전력을 송·배전할 때 생기는 여러 가지 사회적 논란 이런 것들을 감안하면 현실적으로는 저희가 빨리 할 수 있고 또 빨리 그 수요에 대응하는 현실적인 방안이라고도 생각을 하고 있는 상황입니다.

○**노종면 위원** 그러면 이런 전력상의 특혜는 비수도권에만 한정돼서 제공할 거예요, 아니면 만약에 기후에너지부가 동의를 하면 구별 없이 다 데이터센터에는 이런 특혜를 제공할 겁니까?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 지금 기본적으로 비수도권 특혜는 비수도권 중심으로 유도해 나간다는 게 방향이라고 보시면 될 것 같습니다.

○**노종면 위원** 그런 거지요.

그러면 지금 추진체가 제가 볼 때는 이게 아까 이해민 위원님 말씀대로 국가 경쟁력 강화라는 목표를 좀 더 조감해서 볼 수 있는 그런 단위에서 결정을 해 줘야 되는데 기후에너지부의 입장을 이해 못 하는 바는 아니지만 좀 어렵다 이런 차원이 아니라 그것을 할 수 있는 부처는 저는 과기부라고 봐요. 과기부에서 좀 강하게 기후에너지부랑 조율을 해내서 가야지 지금 이 상태로는 정부 입장이 정리가 안 됐는데 법안심사 백날 할 수 있겠습니까, 물론 입법권이 국회에 있기는 하지만?

저는 위원장님께 요청드리는 게요, 정부 입장이 단일안이 나온 뒤에 심사를 이어가야

되는 게 아닌가……

○소위원장 김현 단일안을 만드는 과정이 이 심사예요, 역으로 얘기하면. 이것 안 하면 단일안이 만들어지겠습니까?

○노종면 위원 그러니까 우리 이제 심사하는 의견을 전달하고……

○소위원장 김현 그러니까요. 이게 지금 말씀드렸던 것처럼 12월 9일날 공청회를 했는데 지금 담보 상태에 있는 거거든요. 왜냐하면 과기부도 기후에너지에서 얘기하는 것이 정리가 안 되고 국가AI전략위원회에서도 지금 이 문제가 순위에서 밀려 있는 거고, 그러나 어쨌든 대통령이 강조한 그 내용을 하려면 어딘가에서 강하게 이것을 드라이브를 걸지 않으면 논의가 안 되는 거잖아요, 지금? 워낙…… 그런데 5국 3특도 사실은 광주전남이 정리가 됐고 그다음에 대구경북이 남아 있고 대전충남이 남아 있는데 어쨌든 그것을 통해서도 이 문제가 또 맞물려 있는 거란 말이에요. 그러면 이 문제가 정리가 안 되면…… 정리하는 과정이지요, 정리하는 과정. 그런데 좀 이상하단 말이에요. 정리하는 과정이……

○노종면 위원 국가AI전략위원회에 과기부장관이, 부총리께서 부위원장이지요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 맞습니다.

○노종면 위원 위원장이 대통령이시고.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○노종면 위원 기후에너지부장은 위원이시고.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원으로 포함돼 있습니다.

○노종면 위원 위원으로 돼 있으실 거고.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○노종면 위원 그 단위에서 논의해서 결정해야 되는 것 아니에요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 저희가 이번 주에 더 상위 레벨에서 관계부처 협의를 추진해 보고 그 진도와 상황에 대해서 다시 한번 위원장님을 비롯해서 소위 위원님들께 지금 논의 내용을 다시 한번 보고를 드리겠습니다.

○소위원장 김현 그러니까 이런 것 같아요. 우리가 생각하는 AI를 통해서 국가 3강국으로 가는 것을 우리가 생각하는 이것을 바라보는 시각하고 다른 부처의 시각하고 강도가 차이가 있는 거예요. 예를 들어서 AI 리터러시 교육에 대해서 우리는 굉장히 민감하게 보고 있는데 교육부는 본인들이 하겠다 그러면서 쥐고만 있고 진도가 안 나가는 거거든요. 이것도 마찬가지예요. 누군가가 진도를 내지 않으면, AI전략위원회에서도 부총리가 사실은 같은 장관이고 부총리를 하더라도…… 그렇지요, 정치인장관 얘기를 좌지우지할 수가 없지요, 현실적으로. 그렇잖아요, 지금?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원장님, 아까 말씀드렸지만 지금 이 논의가 과기정통부 입장에서 AI 데이터센터의 빠른 구축과 활용 그 목표도 굉장히 국가적인 중요한 과제이고요. 그런데 또 5국 3특 지역균형 전략을 어떻게 할 건가 하는 그 논의에도 저희가 들어가 있습니다. 그래서 에너지 분산도 데이터센터 지역 배치 이런 것들을 같은 장관급 회의체에서 또 논의를 하고 있는데요.

○소위원장 김현 잘 보시라고요. 우리가 AI 기본법을 21대에 제대로 못 했잖아요, 다른 우주항공청 설립하고 맞물려 있으면서? 그때 그것은 정치적인 쟁점이었어요. 그런데 그

거랑 상관없이 저희가 야당이 되고 나서 AI 기본법을 처리를 하면서 이게 속도를 내지 않았으면 굉장히 어려움이 많았을 거다 이것 아닙니까, 지금?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 맞습니다.

○소위원장 김현 지금 이 문제도 마찬가지지요. 이 데이터 진흥 및 기반 조성에 관한 이 법률안을 제정하자는 것도 과기부고 그다음 과학기술위원회에서 지금 굉장히 속도를 내야지만 다른 부처가 따라오는 거거든요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 맞습니다.

○소위원장 김현 그래서 정리가 다 돼서 논의하면 늦어요. 지금 아까 이해민 위원도 2년, 3년 안에 우리가 이것 해결하지 않으면 불가능하다. 26만 장을 소화하기 불가능하고…… 그러니까 간극이 있는 거지요, 격차가 있는 거고. 일단은 여기까지 하고요.

계속 심사하도록 하겠습니다, 이 부분에 대해서는.

다음으로 7항부터 9항까지 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 법안 심사자료 7항~9항 디지털크리에이터 육성·지원 및 권리보호 등을 위한 제정법 자료 보시겠습니다.

먼저 2쪽 보시겠습니다.

주요 제안 내용은 생략하겠습니다.

주요 조문별 내용은 아까처럼 제정법의 구조를 설명드리기 위해서 말씀을 드리겠습니다.

정의 규정에 디지털크리에이터, 크리에이터 제작물, 크리에이터산업, 크리에이터미디어 서비스 등의 정의 규정을 두고 있습니다.

그리고 디지털크리에이션 기반 조성을 위한 기금 지원 근거 그다음에 교육훈련, 인력 육성 지원 등이 포함되어 있습니다. 지원센터 지정 부분, 전담기관 부분이 포함되어 있습니다.

그다음에 지원 체계 관련해서는 창업/사업화 지원, 해외시장 진출 지원, 자금 융자·투자 지원 등 규정이 있습니다.

상생협력 기반 조성에서는 행동강령이라든가 가이드라인 등의 유통환경을 조성하고 포상, 표준계약서 제정·보급 등이 포함되어 있습니다.

그다음에 그 외에는 기타 전담기관과 지원센터 검사, 지자체에 대한 권한 위임 등이 있습니다.

4쪽 보시면 조문 체계를 표로 보실 수 있습니다.

총괄적인 검토 요지를 말씀드리겠습니다.

영세한 디지털크리에이터 지원하고 관련 제작물의 사업화나 해외 진출 등을 지원해서 디지털크리에이터산업의 성장 기반을 조성할 필요성 등을 감안하고 또 사회적 파급력이 큰 디지털크리에이터산업의 역기능도 방지하고 건전한 지속 발전을 유도하기 위해서 일정한 자율 규제 가이드라인 근거 등도 만들려는 취지기 때문에 충분히 입법취지에 필요성이 있다고 보여집니다.

6쪽 보시겠습니다.

관계 부처 의견 관련해 말씀드리면 과기정통부는 충분히 법 제정에 찬성하는 입장입니다. 현행 정보통신 진흥 및 융합 활성화에 관한 법률을 구체화한 측면도 있고 또 방미통

위도 관련 산업을 수행 중이라는 면에서 관련 법이 필요하다고 보고 있습니다.

다만 문체부는 문화산업진흥 기본법, 콘텐츠산업 진흥법 그다음에 기타 콘텐츠 관련 개별법 등의 다른 법률이 존재하기 때문에 입법의 실익이 조금 낮다, 그리고 또 문체부 소관의 다양한 문화창작자라든가 사업자 지원 정책과 중복 가능성이 있다, 그리고 표준 계약서의 활용 등도 이미 하고 있다라는 점에서 조금 부정적인 입장을 내고 있는 것 같습니다.

이와 관련해서 문체위 자체도 유튜브나 숏폼 등을 대상으로 하는 뉴미디어영상콘텐츠 산업 정의, 진흥 등을 담은 뉴미디어영상콘텐츠산업 진흥에 관한 법률안을 소관 문체위에서 지금 현재 계류 중에, 심사 중에 있습니다.

그리고 기재부 이런 쪽에서는 중기부 소관의 1인 창조기업 육성에 관한 법률 등이 있기 때문에 조금 중복된다는 입장에 있습니다.

7쪽입니다.

최근에 국정과제 점검협의회 등의 내용을 보면 방미통위하고 문체부 간에 조금 조정 중에 있는 것으로 보입니다. 문체부는 문체부가 뉴미디어영상콘텐츠진흥법 제정을 통해서 문화적 요소가 내재된 영상콘텐츠는 문체부가 하고 방미통위는 디지털크리에이터법을 통해서 문화적 요소가 없는 분야, 전자상거래라든가 정보 전달, 보도 등 이런 부분을 기준으로 해서 구분하자는 안을 제시하고 있는데 방미통위에서는 문화적 요소로 구분을 하게 되면 디지털크리에이터 제작물 범위가 축소될 것으로 보입니다. 또 기존에 조금 추상적·포괄적이어서 오히려 법적 명확성이 저해된다. 또 정보·보도+예능 이런 게 다 융합되는 현실을 감안하면 공급자 중심 법으로 산업 진흥에 한계가 되기 때문에 조금 의견이 갈려지는 것 같습니다.

아래의 표는 현재 의견이 갈려지는 부분을 담은 내용입니다.

8쪽 유사 법률과의 정의 조항들은 한번 보시면 충분히 직관적으로 이해가 되실 것 같습니다. 생략하도록 하겠습니다.

그다음 10쪽 보시면 아까 말씀드린 것처럼 검토보고 총괄에서 말씀드렸던 내용이 반영되어 있습니다.

그다음에 11쪽은 현재 디지털크리에이터 관련 사업 현황은 과기부나 방미통위 소관 사업과 문체부 소관 사업 현황 등을 참조하시면 될 것 같습니다.

그다음에 13쪽 조문 목적·정의 조항 등부터 말씀을 드리겠습니다.

이것도 아까 말씀드린 것처럼 의원님별 조문 제명이라든가 목적 부분에 약간의 차이가 있습니다. 이 점에 대해서 위원님들께서 한번 읽어 보시고 어떠한 방향으로, 특히 제정법이 처음 되는 거라서 목적 조항이 가장 중요하기 때문에 목적 조항을 한번 읽어 보시고 제명과 함께 논의해 보시면 될 것 같습니다.

그다음에 14쪽, 디지털크리에이터 정의 규정입니다.

이것도 발의하신 의원별로 규정에 대해 조금씩 다른 부분이 있는데요. 이 점도 감안해서 정의 규정을 어떤 방식으로 택할지 논의하시면 될 것 같습니다.

방미통위의 의견이라든가 또 문체부는 아까 말씀드린 것처럼 문화적 요소가 있는 것으로 의견을 나누자고 얘기하는데 방미통위의 의견, 융합 시대에 범위가 적절한지 한번 고민해 보시면 될 것 같습니다.

그다음에 16쪽, 디지털크리에이티브산업 정의 규정입니다.

이 부분도 정의 규정 아까 말씀드린 어느 정도 범위로 할지 위원들께서 논의하시면 될 것 같습니다. 문체부는 역시 또 신중하게 하자는 내용입니다, 이미 콘텐츠 산업에 해당되기 때문에. 다만 방미통위는 융합 산업이다 이렇게 하고 있습니다.

그다음에 17쪽에 디지털크리에이티브미디어서비스 정의 규정도 같은 맥락에서 보시면 될 것 같습니다.

19쪽에 디지털크리에이티브미디어서비스제공사업자의 정의도 같은 맥락에서 보시면 될 것 같은데 다만 인터넷기업협회 등에서는 매출액·이용자 수 등 대통령령 기준 도입하게 되면 소수의 대형 플랫폼 위주로 시장이 재편돼서 산업 양극화 초래가 있다 이런 우려를 표하고 있습니다.

여기까지 논의하시고, 전체적인 비슷한 맥락에서 여기까지 논의하시면서 시작을 하시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 입장 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 크리에이티브산업의 급격한 성장세와 청년 일자리 창출을 고려할 때 산업 특성에 맞는 체계적 육성과 공정한 유통환경 조성을 위한 법안의 취지에 공감합니다.

크리에이티브는 ICT 기반 기술 서비스로 확장되고 있는 신산업으로 대형 플랫폼사의 우월적 지위로부터 크리에이티브 보호가 필요하나 현재 크리에이티브의 권익 보호와 플랫폼의 협력 체계를 위한 법체계는 미비한 실정입니다. 동법이 제정되면 불공정 계약이라든가 플랫폼사의 일방적 콘텐츠 차단 등 기존 법률로부터 보호받지 못하는 사각지대가 해소될 것으로 기대합니다.

또한 방미통위는 직제에 따라서 10년 이상 크리에이티브 특화 사업을 수행하고 있는 만큼 동법이 제정된다면 보다 체계적으로 산업 생태계를 강화할 수 있을 것입니다.

오늘 위원들의 심도 높은 논의를 거쳐 법안이 조속히 제정되기를 기대하며 방미통위도 필요한 역할을 적극 수행하겠습니다.

○소위원장 김현 방미통위의 적극 역할을 먼저 말씀을 하세요, 그동안 한 것. 무슨 적극 역할을 앞으로 하겠다고 얘기를 하는 게 어디 있어요? 10년 동안 했는데, 문체부가 이렇게 장문을 통해서 반대를 하고 있는데 그걸 조정 못 해 가지고 무슨 앞으로 하겠다고 그러니까?

뒤로 한 건 뭐예요, 이전에 한 것? 먼저 10년 동안 한 것과 문체부하고 논의된 내용을 설명해 보라고요, 위원님들 지적사항 나오기 전에. 문체부하고 한 게 없지요?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 저희들이 문체부하고 논의는 계속 진행을 했습니다. 여기 써 있는 것과 같이 법안에서 문체부는 기본적으로 콘텐츠 진흥과 관련해서 이 부분을 바라보고 있기 때문에 저희들 입장에서는 그러면 문체부와 같이 할 수 있는 진흥 부분은 방미통위만 하는 것이 아니라 문체부도 할 수 있게끔 그 조항을 정부 조항으로 다 바꿔서 같이 하자 그렇게 해서 저희들이 의견을 먼저 제시를 했고요.

그런데 문체부 입장에서는 그렇게 할 게 아니라 문화적 요소 부분은 다 자기들이 하겠다, 문화적 요소가 아닌 부분은 방미통위가 해라. 그래서 저희들 입장에서는 문화적 요소

가 아닌 게 도대체 뭐냐. 예를 들면 크리에이터 중에 화장품과 관련된 정보를 전달한다 이렇게 했을 때 그 크리에이터가 화장품 정보를 전달하면서 협업을 할 수도 있고 그걸 예능 형식으로 편집할 수도 있고 이렇게 될 텐데 그러면 그것은 어떻게 할 것이냐. 저희들이 지금 그런 정도의 의견을 왔다 갔다 하고 있는 이런 정도의 현실입니다.

○소위원장 김현 그 정도로 수준 낮은 토론을 하고 있으니 말이 됩니까?

위원님들 말씀하세요.

○이해민 위원 저 발의한 입장에서 지금까지 10년 동안 하셨다고 말씀을 하셔서 사실 놀라기는 했고요. 저에게는 어떤 느낌이나면 옛날에 종이신문만 있다가 인터넷신문판 나올 때 종이신문에서 인터넷신문판한테 그러면 너네는 빠른 뉴스만 하고 우리는 안 빠른 뉴스 할게, 약간 그런 느낌이고요.

○소위원장 김현 그러니까요.

○이해민 위원 그리고 제가 이것을 발의할 때 계기가 있었습니다. 기억에서 많이 잊혀졌지만 썬양 논란에서 소속사 대표가 크리에이터하고 수익 배분을 7 대 3으로 나눈 불공정 계약을 체결했었어요. 그래서 진짜 수십억 원에 달하는 수익을 정산해 주지 않으면서 이 문제가 그때 불거졌고요.

그래서 지금 다른 부처에서 ‘계약이 이미 존재하고’ 이렇게 이야기를 하는데 이 법안 같은 경우는 보시면 아무리 다른 데서 ‘계약이 존재를 해서 계약하면 돼’라고 얘기를 하지만 대부분의 디지털크리에이터들은……

여기 5페이지에도 보시면 10인 미만 사업체가 대부분, 91.8%라고 하는데 대부분 영세합니다. 그리고 아주 많은 경우에는 5인 사업장 기준의 근로기준법에 적용을 받지 못해서 이것은 완전히 사각지대로 빠져 있는 영역이라서 디지털크리에이터 육성법은, 여기 방미통위에서 지난 10년간 했고 문체부에서는 뭐 이런 걸 했고는 지금까지 유효하지 않았기 때문에 그리고 완전히 새로운 미디어나 새로운 직업군이 생겼고 그들을 보호할 길이 전혀 없었기 때문에 만들어진 법안이라고 말씀을 드립니다.

○소위원장 김현 이훈기 위원님.

○이훈기 위원 지금 디지털크리에이터 관련 법인데 제가 보면 문체부하고 방미통위 또 과기부도 좀 걸려 있는데 어떤 큰 틀의 콘텐츠에 대해서 서로 교통정리가 안 되고 있는 것 같아요, 컨트롤타워도 없고. 그래서 일단 그 큰 틀을 서로 고민해서 뭔가 선을 그어서 역할 분담을 해야 되지 않나 싶거든요. 다 연결이 되어 있잖아요.

그리고 아까 문체부에서 문화라는 틀을 걸면 사실 안 걸리는 게 없는데 여러 분야가 있잖아요. 사실 문체부에서는 원래 했던 건 게임 이런 분야인데 지금 영상까지 또 가져가……

얼마 전에 문체위에 무슨 과가 하나 생겼지요, 영상 관련 과가 신설돼서 하나 생겼는데?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예.

○이훈기 위원 그러니까 지금 서로 되게 실질적인 논의가 전혀 안 되고 있는 것 같아요. 그러면 더 상층부에서 어떤 논의를 제대로 할 수 있게 역할을 하든가 뭔가 대책이 있어야 될 것 같거든요.

○소위원장 김현 국장님, 얘기 좀 해 보세요.

과기정통부에 있을 때하고 방미통위에 왔을 때하고…… 우리가 유료방송사업자를 방미통위로 가져온 거잖아요. 이번에 개편한 거잖아요?

○**방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 강도성** 예.

○**소위원장 김현** 그 상황에서 이 크리에이터 문제를 봐야 되는 거잖아요.

지금 이게 과기부에 있을 때 과기부하고 방미통위하고 문체부하고 3개가 소관하던 것을 지금 방미통위하고 문체부하고 2개로 좁혀진 거잖아요?

○**방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 강도성** 예.

○**소위원장 김현** 그러면 적극적으로 이 문제를……

우리가 유료방송사업자를 원래부터 방통위가 하던 것을, 박근혜 정부 때 퇴행적으로 만들어 놓은 것을 정상화시킨 거잖아요. 그러면 이게 OTT를 어떻게 할 거냐 그다음에 통합미디어법 제정 관련에도 연결되는 것이지 않습니까?

○**방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 강도성** 예.

○**소위원장 김현** 그런데 문체부의 이런 문장을 우리가 지금 부대의견이라고 보고 있다는 게 되게 자괴감이 들어요, 사실은.

뭐가 문제인지 말씀을 공개적으로 못 할 내용은 없을 테니까 소상히 얘기를 한번 해 보세요, 지금 상황이 어떤지.

○**방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 강도성** 저희는 아시다시피 영상이라는 측면으로 보면 전부 문체부가 다 소관하는 것처럼 되어 있습니다마는 저희가 플랫폼 기반의 서비스, 그러니까 지상파방송이든 유료방송이든 그 영상물들이 전부 다 플랫폼을 기반으로 해서 이루어지는 서비스라고 생각을 하고요.

그래서 크리에이터 같은 경우에도 기존의 영상물, 1인 미디어서비스사업자들, 크리에이터들이 플랫폼을 기반으로 하는 서비스이기 때문에 이 부분은 정말 저희가 특화를 해서 해야 된다는 입장을 계속 주시하고 있고, 문체부에서는 그것도 포괄적으로 보면 문화적인 요소가 있는 영상이지 않냐 그렇게 저희들한테 얘기를 하고 있어서 이 부분은 지금 조금 더 설득을 하고 있는 상황입니다.

○**한민수 위원** 그런데 저도 7페이지의 국정과제 점검협의회에서의 요청에 따라서 부처 갈등 조정, 그에 이어 나오는 ‘문화적 요소를 기준으로’, 저도 모르게 웃었어요. 이게 됩니까? 제가 특정 부처의 손을 들어 주고 그러려는 게 아니고, 이렇게 되면 진전이 하나도 없을 것 같은데요, 지금.

물론 방미통위에서도 검토를 다 하시겠지만 중복되는 것 이런 부분들부터 정리를 좀 해 나가시는 게 방법일 것 같아요.

그리고 왜 이 법이 필요한지, 세 분의 의원님이 내셨는데 그런 취지와 목적이 다 있는 것 아니겠습니까? 저는 이런 법 또한 하세월 논의만 할 부분은 아닌 것 같습니다. 필요한 부분들이 있으면 우리 소위원님들도 그렇고 상임위 차원에서도 논의가 이루어져야 되지 않겠나, 무슨 말씀인지 아시겠지요?

○**방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 강도성** 예.

○**한민수 위원** 그냥 잊지만 마시고, 이런 생각이 듭니다.

○**방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 강도성** 그래서 저희가 적극적으로 이 법을 제정시키기 위해서 최초에 그 주어를 방미통위, 그러니까 과기정통부에서 지적을 했습니

다마는 방미통위로 돼 있던 부분들을 전부 다 정부로 개정하고 여러 가지 제안 의견을 냈음에도 불구하고 아까 말씀드렸던 문화적인 요소로 저희들과 협의를 들어오는 바람에 이 부분은 저희가 지금 받을 수 없는 상황입니다.

그래서 좀 더 적극적으로 세부적인 부분들을 비교해서 저희가 할 수 있는 부분에 최선을 다하도록 하겠습니다.

○이정현 위원 모든 법률안을 만들고 제정하는 데 있어서 주무부처가 어디냐는 중요한 부분일 겁니다. 그런데 그보다 더 중요한 것은 이 법을 우리가 왜 만들려고 하느냐라고 하는 것 아니겠습니까?

디지털크리에이터 법안도 디지털크리에이터들을 보호하고 그들을 지원하기 위한 법안이 필요하다는 것이고 또 문화체육관광부에서 지금 만들어 가고 있는 뉴미디어영상콘텐츠산업 진흥법도 그 목적에 있어서는 분명한 선의가 있을 거라고 판단이 됩니다.

모든 법률안을 저희가 계속 심사하면서 주무부처에 대한 문제, 우리가 좀 더 많은 것을 가져와야 되고 주도해야 된다 하는 것들은 이해하지만 더 중요한 것은 우리 국민들의 삶이고 또 디지털크리에이터들에게 실질적인 지원과 도움을 줄 수 있는 부분이어서, 지금 문화체육관광부는 뉴미디어영상콘텐츠 진흥법을 그대로 추진하면서 자기들의 몫을, 문화적인 부분을 담겨 오겠다, 확실히 지키겠다라고 하는 것이고 방송미디어통신위원회는 그걸 다 지켜 주면 우리는 뭐가 남느냐 이런 생각에서 벗어날 필요가 있다.

2개의 법안을 따로따로 유지하면서 자기 걸 챙기려고 하지 말고 이 두 가지 법안을 통합한다든지 그런 방식도 적극적으로 생각할 필요가 있습니다. 언제까지 주무부처 논란만 벌이겠습니까? 어떻게 생각하세요?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 위원님 말씀에 전적으로 동의하고요.

그래서 저희들은 일단 문체부가 관심을 갖는 부분은 영상콘텐츠산업 진흥에 대한 부분들을 자기가 주도해야 된다는 생각이 많기 때문에, 그 부분은 과기정통부와 방통위도 일정 부분 일을 해 왔습니다. 지금도 보면 한 110억 정도의 예산이 들어 있고요. 그래서 그 부분은 정부가 공통으로 할 수 있는 근거를 만들자 그런 생각이고요.

그리고 이해민 위원님께서 말씀하셨듯이 사실 이 부분에 대해서 저희들이 중요하게 생각하는 플랫폼사와 크리에이터 사이에 있는 불공정계약 부분에 대해서 누군가는, 정부가 나서서 이런 부분을 좀 케어를 해 주고 또 공정한 계약이 되게끔 해야 되는 일들이 있습니다. 사실 그런 부분에 대해서는 방통위가 플랫폼, 불공정이라든가 이런 부분에 대해서 역할을 해 왔기 때문에 그 부분은 더 잘할 수 있는 부분이라고 생각합니다.

그래서 저희들은 그런 논리를 가지고 일단은 설득을 하려고 노력하고 있습니다.

○이정현 위원 그러니까요. 그렇게 중요한 부분들이 빠지지 않도록 적극적으로 챙기는 건 중요한데, 작은 2개의 그릇을 계속 유지하면서 싸우지 말고 큰 그릇을 하나 만드는 방법도 대안으로 찾아보면서 협조할 필요가 있다, 저는 이런 말씀을 드립니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예, 적극적으로 고려하도록 하겠습니다.

○노종면 위원 전문위원님께 좀 여쭙보겠는데요.

디지털크리에이터법이랑 문체위에 지금 올라가 있는 뉴미디어영상콘텐츠산업 진흥에 관한 법률안, 이 2개가 같이 처리되면 그건 모순이 발생하거나 심각한 충돌이 발생하나요?

○수석전문위원 이복우 제가 사실 그 부분을 아직 상세히 보지는 못했습니다만, 거기는 콘텐츠 중심이라고 그러면 여기는 디지털크리에이터산업과 산업 종사자 중심이기 때문에 사실상 크게 충돌하지는 않을 것으로 보여집니다.

다만 법제사법위원회는 통상의 입법심사 관례를 보면 해당 부처가 소관 또는 예를 들어 문체부가 디지털콘텐츠 진흥 기본법의 근거 조문을 이유로 소관의 분쟁이 발생할 수 있다, 또는 산업의 역할이 불명확해질 수 있다, 정책 수요자들의 오해의 있다, 정부 정책의 범위를 명확하게 구분하지 못할 소지가 있다 등으로 보류시킬 가능성도 존재합니다.

그래서 아까 10쪽의 부처 의견이나 이런 데 보시면, 예를 들면 이해민 의원안이나 최형두 의원안, 정동영 의원안—이건 저의 생각입니다—거기의 정의 규정 부분에 가급적이면 산업자와 산업, 크리에이터산업과 산업 종사자로 범위를 좁혀서 진행을 하면 설령 문체부와 하더라도 우리는 콘텐츠산업에 종사하는 산업자와 산업에 관심이 있는 것이고 콘텐츠의 내용은 여전히 문체부가 할 수 있다, 저는 소위 말해서 조정할 수 있는 여지가 충분히 있다고 보여집니다.

○노종면 위원 AI데이터센터 같은 건 국가 산업 차원에서 크게 조감에 들어가야 되는 거라면 이걸 소관 부처나 국회의 소관 상임위에서 전문적인 판단을 가지고 진행할 수 있는 부분이어서 이걸 우리 상임위가 책임감을 갖고 추진해도 되지 않을까, 그게 오히려 정부 부처 간 이견을 조율하는 데도 도움을 주지 않을까 그런 의견입니다.

○소위원장 김현 이것 연석회의 할 수 있나요, 문체위하고? 문체부 담당 소위하고 우리가 연석회의 가능한 문제인가요?

○수석전문위원 이복우 연석회의는 상임위원장, 소위원회도 상임위원회 회의 운영 규정을 준용하기 때문에 지금 소위원장님과 문체위의 이 소관 법률 소위원장님의 협의를 거쳐서 하실 수 있는 것으로 저는 보여집니다.

아니면 아까 소위원장님 말씀대로 앞의 AI데이터센터처럼 문체부의 소관 차관이든 한번 출석시켜서 의견을 들어 보는 방식으로 그렇게 프레서를 주는 방식도 가능할 수 있겠습니다.

○소위원장 김현 예, 들어 보지요.

왜냐하면 힘이 없어요, 지금. 방미통위가 독립제 성격을 띤 규모가 작은 합의제 기구라서 큰 부처한테 가서 얘기를 잘 못 해요. 하더라도 반영이 잘 안 돼요. 그리고 행시 출신은 행시 출신들끼리 서로, 선배 행시가 있으면 후배 행시가 그걸 논의를 잘 못 해요. 박동주 국장도 논의를 잘 못 하니까……

미안하지만 과기부에서 새로 왔잖아요. 과기부에서 새로 방미통위로 온 배경을 문체부에 잘 전달을 해야지요.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예.

○소위원장 김현 문체부가 잘했으면 뭐 하러 여기서 이 법을 만들겠어요? 법을 만들게 된 배경을 충분히 설명하고.

우리가 국정기획위 할 때도 이런 문제가 아주 많이 있었어요. 문체부가 굉장히 고압적이고 구미디어 인식이 강하고 본인들이 다 먹으려고 해요, 언론진흥재단이 있다는 미명하에.

○노종면 위원 다 떠나서요, 만약에 문체위에서 뉴미디어영상콘텐츠산업 진흥에 관한

법률을 통과시키면 지금 이 디지털크리에이터 진흥법은 그 필요성이 좀 떨어지나요? 지금 말만 다르지 사실 그 분야에 뭔가 자극을 주고 지원해서, 사람이 대상이든 산업이 대상이든 그게 같은 말 아닌가라는 생각이 드는데 그냥 솔직하게 뉴미디어영상콘텐츠산업 진흥에 관한 법률안이 통과되면 디지털크리에이터 진흥법은 효용이 좀 떨어지나요?

○수석전문위원 이복우 서로 보완관계이면서 상각관계가 존재하기 때문에 지금 우리 안보다 그 법이 먼저 의결이 되면 아무래도 일정 부분 동의율이 떨어지는 부분이 있습니다.

○노종면 위원 그렇지요.

그래서 제가 드는 생각은, 이해민 의원님이 발의한 시점이 2024년 8월이에요. 그리고 문체위원들이 발의한 시점은 작년 3월이에요.

○수석전문위원 이복우 이것 막으려고 낸 겁니다.

○한민수 위원 이것 막으려고 낸 거예요? 가만히 있었어요?

○노종면 위원 그러니까 빨리 속도를 내는 게 중요하다는 생각도 좀 듭니다, 현실적으로..

○수석전문위원 이복우 그런데 위원님, 방미통위는 통상 방송통신에 관한 규제 권한의, 규제 전담기관이라는 인식이 있었고 진흥은 과기정통부에 있다가 넘어왔고 문체부는 진흥으로 그렇게 존재하는 기관이었습니다.

○노종면 위원 지금은 진흥이잖아요.

○수석전문위원 이복우 예, 이제 진흥이 왔기 때문에.....

○소위원장 김현 그러니까 제가 얘기하는 게 환경이 바뀐 것을 적극적으로 활용해서 움직여 줘야 되는데, 제가 얘기하는 거지만 방미통위가 정상화되지 않음으로 인해서 사각지대에 놓여 있는 것들이, 별로 일을 안 한 흔적들이 있는 거예요. 문화 얘기 이런 것 정도는 정리를 해야지요.

그러면 정치는 문화가 아닙니까? 경제는 문화가 없습니까?

○한민수 위원 힘을 모아 줍시다.

○소위원장 김현 계속 심사하도록 하겠습니다.

○노종면 위원 방미통위 힘내세요.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 감사합니다.

○소위원장 김현 의사일정 제10항에 대해서 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

디지털재난·장애의 안전관리체계를 통합하는 법입니다.

자료 2쪽 보시겠습니다.

2쪽의 법률안 제안 이유를 보시면, 판교 데이터센터 화재사고 이후로 디지털재난·장애의 재발 방지를 위해서 방송통신발전 기본법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률, 전기통신사업법 등의 디지털재난 안전관리체계를 일부 강화했었습니다.

그런데 현행법 체계는 기간통신서비스, 부가통신서비스, 데이터센터에 대한 안전관리 이렇게 조문이 나뉘어져 있고 분산되어 있어서 안전관리 의무사항이 조금 유사합니다. 그래서 중복 규제 우려라든가 행정적인 비효율 측면이 조금 존재합니다. 그래서 디지털안전 3법의 통합을 통해서 디지털재난·장애의 전 주기 안전관리를 위한 법적 근거를 마련

해서 할 필요가 있는 것으로 보여집니다.

그래서 관리계획 중심으로 안전관리체계도 통합하고 중장기적으로 정책 방향도 설정하기 위한 종합계획도 수립하고 디지털재난·장애 안전관리 전담기관도 지정하는 등을 위해서 체계를 확립하기 위한 제정법으로 보입니다.

3쪽입니다.

주요 조문별 내용은 통상적인 제정법의 법률체계와 비슷합니다. 정의 규정, 국가책무 규정, 다른 법률과의 관계 규정, 디지털 안전관리 추진체계에서 종합계획, 관리계획, 안전관리 심의위원회, 점검 또는 시정명령, 전담기관, 사업자 및 정부의 의무로 안전관리 책임자 지정, 국내대리인 지정 그다음에 재난·장애 발생 시 보고체계, 재발 방지 노력 의무, 민관 합동조사단, 대책본부 운영 등에 관한 규정이 있습니다. 그리고 보칙이나 별칙으로 이행 강제수단을 정하고 있는 체계입니다.

4쪽입니다.

조문체계는 표와 같습니다. 보시면 통상의 법률체계라 익숙하실 것으로 보여집니다.

그리고 5쪽을 보시면 현재 개별법인 전기통신사업법, 방송통신발전 기본법 등에 포함돼 있던 안전 관련 규정들과 이 제정안에 어떻게 담겼는지 표를 보시면 이해가 되실 것 같습니다.

7쪽의 검토보고 요지를 간략히 보고드리겠습니다.

안전관리 규정이 이렇게 산재돼 있어서 중복 규제 소지도 있고 종합적인 관리가 어려움이 지적되어 왔기 때문에 이런 걸 보완하고 그래서 안전관리를 제고하기 위해서 법을 제정하는 취지는 충분한 것으로 보입니다.

다만 법률로써 관리해야 될 디지털재난·장애의 범위가 조금 불분명한 측면이 있습니다, 정의 규정을 나름대로 고민해서 만들어 보아도.

그리고 방통통신발전 기본법상에는 방송통신재난을 방송재난·통신재난으로 구분하고 있는데 여기 제정법으로 오면서 통신재난만을 제정법에 포함시키는 게 적절한지 한번 고민이 필요한 것 같습니다.

그리고 기업에 재난관리 의무가 부과되기 때문에 기업의 의무가 오히려 늘어난다는 한 국민인터넷기업협회라든가 주한미국상공회의소 등의 의견도 고민해 볼 필요가 있는 것으로 보입니다.

8쪽입니다.

주요한 조문별로 간략하게 말씀드리면, 아까 말씀드린 것처럼 디지털재난·장애의 범위가 조금 포괄적입니다. 그래서 아주 일시적이고 또 경미해서 국가 개입이 꼭 필요하지 않은 정도까지, 이런 건 제외하도록 한번 고민해 볼 필요가 있는 것으로 보여지고요. 그래도 기본적으로 디지털재난·장애의 범위가 조금 포괄적인 측면이 있습니다.

그다음에 안 5조(국외행위에 대한 적용 및 국내대리인 지정) 이 부분이 조금 예민한 것으로 보여지는데요. 제정안은 국외에서 이루어진 행위라도 이 법을 적용하도록 하고 있습니다. 주요 사업자 중 국내 주소·영업소가 없는 자는 대리인을 서면으로 지정하도록 하고 있습니다.

그런데 국내법의 역외 적용 범위를 이렇게 설정하게 되면 국제법상 관할권 원칙하고 충돌 문제가 있고 또 국제 글로벌 기업들의 국내 투자 환경에 조금 부정적 영향을 미칠

우려가 있는지 한번 볼 필요가 있고요. 그다음에 주한미국상공회의소에서는 통상 우리 디지털 플랫폼 관련 법이 나오면 한미 자유무역협정의 상충 문제를 얘기하고 있습니다.

9쪽입니다.

관리계획·시행계획 수립하고 이행 점검하도록 돼 있는데, 주요 사업자가 매년 관리계획을 수립하고 과기부장관에게 제출하면 과기부장관이 이걸 받아서 종합적인 시행계획을 수립하고 이걸 주요 사업자에게 통보하는데 그렇게 되면 주요 사업자는 관리계획·시행계획을 이행할 의무가 있고 그다음에 과기정통부에다가 검사도 받고 시정명령도 받을 수 있습니다. 그래서 이게 사업자 부담이 조금 가중될 우려가 있지 않느냐라는 게 아까 말씀드린 인터넷기업협회 등의 의견이 있습니다.

그다음에 관리계획 제출명령 위반 이런 걸 이행하기 위해서 이행강제금도 부과하고 가산금도 부과할 수 있습니다. 이것 역시 인터넷기업협회라든가 암참(AMCHAM) 같은 데서는 관리계획 미제출했다고 해서 이행강제금을 도입하는 게 좀 과도한 규제가 아니냐 이런 의견을 내고 있습니다.

10쪽 보시면, 디지털안전 3법에 이렇게 서로 나누어져 있었던 이런 요건이라든가 지정 현황 이런 것을 한번 보시면 될 것 같습니다. 방송통신발전 기본법상의 기간통신사업자, 부가통신사업자, 데이터센터사업자, 전기통신사업법상의 기간통신사업자, 부가통신사업자, 정보통신망법상의 데이터센터사업자 등의 지정 요건이라든가 현재 대상 사업자 등을 보시면 될 것 같습니다.

12쪽 보시겠습니다.

마찬가지로 제정법이라서 제명에 관해서 위원님들 고민을 좀 하시면 될 것 같습니다.

그다음에 정의 규정입니다.

디지털 재난·장애 정의 규정이 제정안에 이렇게 포함이 돼 있는데요. 물리적·기능적 오류라든가 일시적이거나 경미한 내용들 또 이용자에게 미치는 영향이 적은 것들, 국가적으로 개입이 그렇게 필요성이 크지 않은 것들 이런 걸 조금 구분해서, 정보통신서비스 유형이라든가 피해 규모 이런 걸 감안해서 좀 구체적으로 정의 규정을 구분할 필요가 있는 것이 아닌가 이렇게 보여집니다.

그다음에 인터넷기업협회라든가 암참에서도 방송통신재난에 비해서 조금 포괄적이어서 사업자에게 부담이 된다는 의견을 제시하고 있습니다.

13쪽 국가와 지방자치단체의 책무는 통상적인 책무 규정을 정하고 있는 것으로 보입니다.

그다음에 14쪽 다른 법률과의 관계에서도 보시면, 4조 보시면 전자정부서비스에 대한 중단과 관련해서 전자정부법 등 다른 법률에서 정하는 바에 따른다 이렇게 돼 있는데, 전자정부법에 특별한 규정이 있는 경우 4조 1항에 따라서 또 이 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따른다 이런 식으로 정의되어 있어서 별도 2항을 만들 필요성은 크지 않은 것으로 보여집니다.

이것까지 하고 또 다른……

목적, 정의 규정, 제명 등에 관해서 논의 한번 하시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 지금 전반적으로 디지털 안전관리와 관련된 법체계를 정비한다는 측면에서 이렇게 통합을 해서 좀 명확하게, 사고 대응이나 이런 것들 체계를 법적으로 정비를 한다는 취지에서는 공감이 됩니다.

그런데 다만 지금 저희가 아직 몇 가지 검토가 안 된 조항입니다만 일부 적용 대상 범위가 현재 디지털 재난 관련된 3법에서 적용을 받고 있는 그 대상보다 좀 축소되는 그런 범위, 예를 들어서 9조에 보면 관리계획의 수립 대상이 디지털 재난·장애 발생 시 국민의 생명·신체 또는 재산에 대규모 피해를 유발할 수 있는 그런 서비스를 제공하는 경우로 한정하는 등 약간 지금 현재 통신·방송, 디지털 재난 관련된 대응 체계보다 대응 범위가 축소되는 그런 점, 그리고 또 저희가 최근에 해저케이블 같은 대용량 트래픽이 감당하고 있는 핵심 인프라에 대한 안전관리 이런 몇 가지 부분에 대해서 좀 보완돼야 될 부분들이 있어서 지금 이런 부족한 부분이나 이런 부분에 대해서 대안 법안을 마련하고 있습니다. 지금 여당 의원님 중심으로 해서 마련된 법안이 있어서 저희 생각에는 종합적으로 통합해서 이걸 좀 검토해 주시면 좋지 않을까 하는 의견을 갖고 있습니다.

일단 제정 취지나 1조 제명, 정의 부분과 관련해서는 특별한 논의, 구체적인 논의보다 이런 전체적으로 대안 입법으로 준비되고 있는 법안하고의 통합 검토 이걸 좀 해 주셨으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다.

○**소위원장 김현** 위원님……

이거 길게 논의 안 해도 되는 사안 같아요.

○**이정현 위원** 예, 저는 궁금한 점이 있어서 하나 지적하고자 합니다.

그동안에 저희가 법안 심사를 많이 했습니다만 오늘 수석전문위원님이나 과학기술차관님께서 이 내용들을 설명하시면서 눈에 띄는 부분이 하나 있습니다.

한국인터넷기업협회 정도는 이해할 수 있는데 주한미국상공회의소의 입장이 아주 디테일하게 계속 담기고 있습니다. 과거에도 디지털 관련 법이라든지 망 이용료라든지 이런 걸 할 때 주한미국상공회의소의 의견을 받았습니까? 이것은 우리가 이리이러한 법안들이 만들어지고 있는데 주한미국상공회의소는 어떤 의견을 가지고 있느냐라고 물어보니까, 아니면 그쪽에서 알고 이런 의견을 제시한 겁니까?

일단 수석 전문위원님.

○**수석전문위원 이복우** 요즘 법안이 발의되거나 위원회에 회부가 되면 모든 이해관계자들이 늘 의견을 제시합니다. 특히 주한미국상공회의소 암참 같은 데는 상당히 적극적으로 인터넷기업협회랑 그 안에서 서로 정보를 공유하고 있기 때문에 의견을 적극적으로 개진하는…… 저희들은 개진되지 않은 의견은 소개하지 않습니다.

○**이정현 위원** 과거에는 주한미국상공회의소의 입장문이 이런 법안 심사 과정에서 저는 본 적이 없는 것 같아서 말씀을 드리는 겁니다. 물론 현재 상황, 한미 통상마찰이라든지 무역분쟁과 관련해서 신경을 쓸 수밖에 없다는 건 이해합니다만 우리가 만드는 법안들을 미국 측의 의견을 반영해 가면서 우리가 심의를 하는 것이 옳으냐라고 하는 근본적인 회의가 들어서 제가 말씀을 드리는 겁니다.

특히 최근에 고정밀 지도의 역외 반출과 관련해서 구글은 숙원을 풀었고 우리 기업들은 상당히 우려를 하고 있습니다. 뭐 이런 상황에서 우리가 마치 끌려가듯이 모든 법안들에 대해서 주한미국상공회의소의 입장까지 우리가 감안을 해 가면서 법안 심사를 해야

되는 것이냐? 차관님은 어떻게 생각하세요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님, 기본적으로 지금 법이나 제도에 대해서 다양한 주체들이 저희한테도 직접적인 의견 개진을 해 오고 있는데요. 말씀하신 대로 각국을 대표하는 사업자 단체, 상공회의소들이 조금 더 구체적이고 의견을 적극적으로 개진하는 추세가 최근에 좀 눈에 두드러집니다.

그런데 특별히 또 디지털 관련된 여러 가지 논의에서는 지금 암참 쪽에서 저희한테도 굉장히 적극적인 의견을 개진하고 있는데요. 이 부분이 저희가 이제 한미FTA나 여러 가지 통상규범상 이해관계자들의 의견들을 충분히 수렴을 하고 또 차별적이지 않게 이렇게 하자라는 그런 취지가 있기 때문에 그 자체를 막을 수는 없을 것 같고요.

○소위원장 김현 좋은데요, 설명은 잘하고 있습니까, 우리 정부의 입장이나 우리 국회의 입장이?

제가 왜 이 얘기를 드리냐면 쿠팡에서 지난번에 문제 됐을 때 로저스한테 보낸 레터나 아니면 미국 주한미대사관에서 우리 정부에 보내온 자료를 보면 사실관계에 부합해서 있기보다는 예를 들어 쿠팡의 주장을 일방적으로 복붙한 거란 말이에요. 그러면 우리 정부의 주장이나 발표가 반영이 안 되는 거냐 아니면 애써 외면당하는 거냐 아니면 무시당하는 거냐는 거예요.

지금 암참 내지는 인터넷기업협회의 이 주장이 그러면 어찌란 말이나, 이런 사고가 났을 때 국민들의 피해에 대해서 어떻게 하겠다 하는 것이 있느냐 말이에요. 무조건 기업의 입장만 반영하면, 그러면 이용자 입장은 어떻게 보호할 거냐, 국가가, 정부는 내지 국회는? 그런 것들에 대해서 간격을 못 줄이고요. 기업의 이익만 보장해 달라라고 이렇게 의견이 들어오는 것을 언제까지 우리가 계속 그것만 봐야 되나요?

그 질문에 대한 정부 측의 노력이나 내지는…… 이게 지금 말씀하셨던 것처럼 암참의 입장이 공식적으로, 우리 이 법률 검토하는 게 언제부터 들어왔는지 한번 보십시오. 다음번 회의 때 보고를 해 주라고요. 그리고 이렇게 들어와도 되는 거냐? 내정간섭 아니에요, 더 세게 말씀드리면?

○이정현 위원 그러니까요.

○소위원장 김현 그러니까 제가 얘기하고 싶은, 이정현 위원이 얘기하는 것은 비공식적으로 레터로 받으면 레터로 처리할 수 있는 거예요.

○이정현 위원 그러니까 공청회 과정에서 다양한 의견들이 반영되거나 제기될 수는 있다고 보여집니다. 그런데 국회 법안심사소위 과정에 주한미국상공회의소가 우리 한국 인터넷기업과 같은 국내의 어떤 이해관계 단체들처럼 들어와 가지고 영향을 미치는 것이 과연 옳으냐라고 하는 부분에 대해서 저는 굉장히 회의적입니다.

○소위원장 김현 검토를 해 보세요, 제가 얘기한.

이정현 위원의 질문에 대해서 조금 더 추가하자면 언제부터 암참이 글로벌기업에 대한 이익을 반영하기 위해서 이렇게 의견을 개진한 게, 공식적으로 들어온 게 언제부터냐, 이 자료에. 한번 추적해 보세요.

○수석전문위원 이복우 확인해 보겠습니다.

○이정현 위원 본 적이 없어서 그렇습니다.

○이해민 위원 짧게 말씀드리겠습니다.

우선 저 이것 검토하면서 걱정을 좀 많이 했던 법안인데 지금 정부에서 여당과 함께 새로운 법안을 준비하고 계신다고 해서 정말 다행이다 그 생각을 하면서 들었고요. 그럴 때 조금 감안을 하셨으면 하는 부분이 몇 개 있어서 말씀을 드립니다.

이것은 궁극적으로 우리가 재난·재해로부터 국민에게 안전한 서비스를 만들려고 하는 게 목표잖아요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○이해민 위원 그렇게 하려면 사실은 그 앞단 관리계획 수립이나 이런 쪽에 방점을 찍게 되면 계속해서 뒷북이 되거든요. 그래서 가능하면 뒷단에서 강도가 높게끔 해서 앞단에서의 법률에서 절대로 못 쫓아가는 기술 부분을 뒷단의 어떤 처벌 규정 등을 통해서 예방을 알아서 하게끔 하는 쪽이 훨씬 더 아마 유효할 것이라라는 말씀을 드리고요. 그래서 관리계획 수립에서 저는 우려가 많았었습니다, 이 법률 검토를 할 때.

또 하나는 뭐냐면 이게 아까 말씀드렸듯이 목적이, 재난·재해로부터 안전한 우리 국민 서비스 이게 되려면…… 사실 지금 이 법안은 스토리지가 한 곳에 있다라는 것을 가정한 채로 거기에 대한 법안이거든요. 그런데 재난·재해에서 안전하게 하기 위한 일차적인 해결책은 원래는 레플리케이션(replication)이잖아요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○이해민 위원 그게 없는…… 그래서 레플리케이션에 대한 진흥 등 이 방향이 바뀌어야 된다, 그래서 원래 목적 달성을 하실 수 있다는 것. 그 레플리케이션이 벌어지려면 결국에는 또 자주 말씀드린 보안 인증까지 가기 때문에 이 맥락하에서 만드시는 것을 요청드립니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 그렇게 논의하겠습니다.

○소위원장 김현 혹시 더 디지털 재난·장애 안전관리 체계 통합 이 법에 관련된 의견 있으시면 저희 간사실로 주시기 바랍니다. 저희가 지금 제정법 준비를 하고 있기 때문에 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

이게 논란이 될 소지도 있고 또 필요한 법이기도 한데 논란은 최소화시키고 필요성을 강조하는 그런 제정법이 되도록 준비해 나가겠습니다.

계속 심사하겠습니다.

11항에 대해서 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 소위자료 11항 보시겠습니다.

이것 소프트웨어 진흥법인데요. 사전협의 완료된 소프트웨어사업에 대해서는 과업 내용의 확정 심의를 생략하는 내용입니다.

자료 1쪽 보시겠습니다.

내용 자체가 사전협의를 완료된 소프트웨어사업은 소프트웨어사업 과업심의위원회라고 있는데 여기서 심의 사업 중에 과업 내용의 확정은 이렇게 사전협의를 한 경우에는 제외할 수 있도록 하는 내용입니다.

검토보고 요지는 사전협의하고 과업심의가 좀 중복이 있어서 사업 발주 전에 시간과 비용이 과다하게 소요되는 점 그리고 사업 발주 지연에 따라서, 특히 중소 소프트웨어기업 등의 인건비가 증가한다든가 또 금융비용이 증가되는 등을 감안해서 그 취지가 타당한 것으로 보여집니다.

다만 2쪽 보시면 사전협의 제도하고 50조의 과업심의위원회 심의 제도가 목적이라든가 취지가 조금 다른데 이것을 서로 한쪽이 성사되면 한쪽을 제외해 주는 게 적절한지 한번 검토가 필요한 것으로 보였습니다.

먼저 목적 측면에서 보면 사전협의는 전자정부법에 따라서 다른 기관 간에 상호 연계, 공동 이용하기 위해서 사업 추진할 때 중복 투자 방지가 목적인데 과업심의위원회는 실제로 심의할 때 과업 내용을 정확하게 짚어서 특정하고 금액 그다음에 이 소프트웨어가 정말 필요한 건지, 과업 내용에 대해서 정당한 대가가 있는지 이런 것을 살펴보는 그런 과정입니다.

그다음에 주체 측면에서 보면 사전협의는 중앙사무관장기관의 장과 협의하고 과업심의위원회는 국가기관의 장 등이 과업심의위원회 위원들, 여기에 위촉된 위원들을 거쳐서 심의 의결하는 거라서 주체도 조금 다릅니다.

그다음에 협의·심의 내용을 보면, 아까 말씀드린 것과 같은 맥락인데 사전협의는 중복 투자인지 공동 이용인지 성과측정 결과 반영 이렇게 해서 필요한지 여부, 결정·권고, 보완 후 협의 이런 내용을 심의하는 거지만, 협의하는 거지만 과업심의위원회는 과업 내용도 확정하고 변경 확정할 때 금액을 어떻게 할 것인지, 기간을 어떻게 할 것인지 아주 상당히 구체적이고 금액 제한적인 내용을 평가하는 겁니다.

그래서 제도 자체가 목적도 다르고 주체도 다른데 사전협의 했다고 해서 심의를 면제해 주게 되면 과업 내용이 조금 부실하게 심의될 수 있고 또 다른 측면으로 소프트웨어 기업이 정당한 대가를 받지 못할 수도 있고, 그렇게 되면 오히려 소프트웨어 품질 저하로 이용자인 국민이 피해를 볼 수도 있기 때문에 신중한 검토가 필요한 게 아니냐라는 내용입니다.

오른쪽 조문별 내용을 보시면 방금 말씀드린 검토의견 전체를 보시면, 이 조문 내용을 한번 보시면 될 것 같습니다. 여기에 대해 정부 의견 들어 보시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 저희 정부에서도 과업심의위원회의 심의와 사전협의 제도 자체가 목적과 내용이 다르기 때문에 사전협의를 했다고 해서 심의를 생략하는 것은 당초에 과업심의위원회를 통해서 보호하고자 했던 소프트웨어 기업의 피해 또 공공 소프트웨어의 품질 저하 이런 문제가 있기 때문에 이 부분은 동의하기가 어려운 개정안이라고 생각이 됩니다.

업계에서도 지금 과업심의위원회를 통해서 대가 산정과 관련된 상세한 것 또 향후에 과업 내용 변경으로 인한 피해를 방지하고자 엄격하게 이 심의를 진행하는 것이기 때문에 다른 부처나 공공기관들이 동일한, 유사한 시스템을 갖고 있는지를 보는 사전협의하고는 좀 달리 보아서 이 두 제도를 운영해 줬으면 좋겠다는 게 업계의 의견이기도 합니다.

다만 사전협의를 담당하는 행정안전부와는 과업심의위원회에서 논의됐던 사항들…… 실질적으로도 같이 보지 않습니다. 같이 보지 않는데, 기간이나 이런 여러 측면에서 중복의 소지가 있는 부분들은 절차적인 측면에서 이중 검토하거나 또 제출서류나 이런 부분에서도 중복성을 제거하는 실무적인 조정을 거치는 것들은 같이 협의를 할 필요가 있다

고 보는데요. 제도 자체를 이렇게 조정하는 것은 수용하기 어렵다는 점을 말씀드리겠습니다.

○소위원장 김현 이훈기 위원님.

○이훈기 위원 검토의견하고 정부 측 의견에 동의하고요.

사전협의는 사업의 중복성, 예산 적정성을 검토하는 거고 과업심의는 기술적 구체성, 과업의 명확성 이런 심의를 하는 건데, 완전히 분리되어 있는데 이것을 생략한다는 것은 있을 수 없다고 생각하고요. 그래서 저도 정부 측 의견처럼 이것은 반대합니다.

○한민수 위원 소프트웨어 사업에서 사전협의를 거쳐서 과업심의위로 가는 절차입니까, 아니면 별도로 각각……

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 원래는 순서가 없습니다. 순서가 없는데 행안부에서는 사전협의를 신청하면 과업심의위원회의 심의를 거쳐 오라는 요구를 보통 합니다.

○한민수 위원 그러면 이것을 따로따로 하는 비율이 좀 있어요? 그러니까 사전협의로 끝나는 부분, 과업심의위로 가는 부분. 그런 것은 아니고?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 과업심의는 모든 발주기관이 거쳐야 해서 보통 연간 한 5000건 정도의 과업심의를 합니다.

그런데 그중에 일부 중복성이 있다고 판단되는 것들이 한 1000여 건 정도 사전협의로 넘어가는 것으로 지금 통계상은 보여집니다.

○한민수 위원 1000여 건? 한 20% 되겠네요?

알겠습니다.

○소위원장 김현 이것은 이해당사자들 의견은 없어요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 업계에서는 현재 제도 이대로……

○소위원장 김현 업계의 입장이 들어와야 될 것은 안 들어왔다 이 얘기를 하는 거예요.

○한민수 위원 불만이 없다 이거지요? 크게 불만이 없다는 거지요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○소위원장 김현 아니, 소프트웨어산업협회나 소프트웨어가 지금 굉장히 힘들다고 하는 상황이란 말이에요. 그쪽의 입장은 그냥 그대로, 지금대로 해 달라는 겁니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 지금대로 유지해 달라는 겁니다.

○소위원장 김현 그런 얘기가 안 들어오고 그냥 과기부만……

○수석전문위원 이복우 위원님들한테 어떻게 들리실지 모르겠지만 업계나 이런 분들도 다 전문가들을 고용하거나 유지하고 있어서 이것은 안 될 것 같다 그러면 의견도 안 해도 되는 겁니다.

○소위원장 김현 그러니까 제 얘기는 업계의 얘기가 들어와야 되는 것은 안 들어왔다 이거예요. 다음번 할 때는 업계의 얘기를 들어서 자료를 보강해 주세요.

○수석전문위원 이복우 예, 그렇게 하겠습니다.

○이정현 위원 과업심의를 얼마나 걸립니까, 5000건이라고 하는데 심의 기간이?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 과업심의를 평균 2주 정도 소요됩니다.

○이정현 위원 그렇습니까? 그렇게 오래 걸리는 것도 아니군요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 사전협의를 한 달 정도 소요됩니다. 저희가 통계상 그렇게……

○소위원장 김현 사전협의를 더 당기세요, 외려. 절차를 좀 간소화해 주고……

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 절차를 좀 당겨야 될 것 같습니다.

○이정현 위원 동의합니다.

○한민수 위원 정부 측 의견에 일리가 있어요.

○소위원장 김현 다음은 12항에 대해서 계속 심사하겠습니다. 12항에 대해서 얘기해 주시기 바랍니다.

오늘 11시 50분까지 하겠습니다.

○수석전문위원 이복우 12항 이동통신 보안을 강화하는 이동통신보안법안, 이것도 제정법입니다. 제정법에 대해서 말씀드리겠습니다.

자료 1쪽을 보시면 또 제정법입니다. 이통사에 대한 국가적인 통신 보안을 강화하기 위해서 사전예방 중심의 보안체계를 제도화하고 주요 이동통신사업자도 지정하고 보안책임자 제도 도입해서 책임 소재를 명확히 하고, 그래서 사고 시에 신속한 대응체계를 구축하고자 하는 것으로 보입니다. 그다음에 침해사고 시에 이용자 통지·신고 의무 규정도 만들고 주요 장비에 대한 국가 인증을 통해서 장비 신뢰성도 높이고……

2쪽입니다.

그래서 간략하게 총괄적인 의견을 말씀드리면, 과기정통부가 보안장비 인증 요구를 한 다든가 이런 것 다 필요해 보입니다. 보안책임자 지정 제도, 주요 이동통신사업자 지정 등 역시 이동통신 보안을 확보하기 위해서 충분히 필요한 것으로 보입니다. 다만 새롭게 의무가 추가되면 비용하고 인력 부담이 초래되는 부분은 늘 당연히 따라오는 것으로 보여집니다.

그래서 이런 사업자 부담하고 정보보안 강화를 통해서 얻게 되는 공익적 필요성 이런 것을 잘 감안하셔서 균형 있게 검토해 볼 필요가 있는 것으로 보여집니다.

이통사 같은 경우에는 기존 개별 법률인 전기통신사업법이라든가 정보통신망법 등에 따른 규제와 함께 중복 규제를 받을 가능성이 있으니까 적용 범위를 명확하게 구분할 필요가 있는 것으로 보여집니다.

특히 과징금, 조사, 지정, 이런 게 일종의 규제입니다. 규제가 전기통신사업법상의 금지 행위 위반에 대한 제재라든가 개인정보 보호법상의 개인정보 유출에 따른 과징금 처분 등과 조금 중복되는 측면이 있기 때문에 이런 부분을 감안하셔서 논의하시면 될 것 같습니다.

3쪽입니다.

마찬가지로 제명, 목적 조항을 함께 보시면서 논의를 하시면 될 것 같습니다.

간략하게 말씀드리면 전기통신사업법에 따라서 이동통신서비스를 제공하는 전기통신사업자로 규정하고 있는데 후단에 알뜰폰 사업자에 대해서 별도로 정의를 명시하고 있습니다.

4쪽입니다.

침해사고도 정보통신망법 제2조제1항제7호에서 정하는 해킹, 컴퓨터 바이러스, 논리폭탄, 메일폭탄 이렇게 침해행위의 수단이나 방법을 중심으로 정의하고 있는데 제정법은 가입자 개인정보, 통화 목록, 통화 내용 등 정보 유출이라든가 이용자의 이동통신서비스 이용 저해·불능 등 침해사고 이런 것으로 결과를 중심으로 한 개념에 초점을 맞춰서 기

존 법하고 정의 규정이 조금 다른 것으로 보입니다.

다만 ‘이동통신서비스 수준 저해’ 이런 게 조금 명확하지 않은 측면이 있지 않느냐, 이런 것을 감안하시면 될 것 같습니다.

5쪽, 국가 등의 책무입니다.

6쪽 보시면 현행 법체계와의 유사·중복성, 아까 말씀드린 이중 부담 문제 이런 부분을 감안해서서 논의하시면 될 것 같습니다.

그다음에 다른 법률과의 관계 명시 관련해서도 ‘이 법은 이동통신 보안 및 침해사고 보상에 관하여’ 이렇게 해서 침해사고 보상 전부를 우선적으로 이 법이 정하는 바에 따르도록 하고 있는데, 전기통신사업법이든 통신망법이든 개인정보 보호법이든 이런 데에도 침해사고에 대한 보상, 하물며 현재 문언상으로 보면 민사상 수단까지도 포함되는 것으로 보이는데 보상 범위를 확정할 필요가 있는 것으로 보여집니다. 이런 부분을 감안해서서 논의하시면 될 것 같습니다.

8쪽부터는 개별 조문 논의인데요. 일단 여기까지 목적 조항이라든가 추상적인 부분에 대해서 논의를 하시고 다음 논의를 이어 가시면 될 것 같습니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 최근 이동통신사업자발로 침해사고가 작년부터 계속 발생을 해서 과급력이 큰 이동통신서비스 특성을 감안할 때 이통사를 대상으로 보안 의무를 강화하고 또 침해사고 대응, 피해구제 체계 강화 필요성에는 공감이 됩니다.

그런데 아까 법 전체적으로 개략적으로 살펴보았습시다만 대부분의 조항들이 기존의 정보통신망법이나 정보통신기반 보호법, 전기통신사업법, 개인정보 보호법, 관련된 법률에서 이미 규정하고 있거나 지금 개정을 위해서 본회의 통과를 앞두고 있는 이런 조항들이 반영되어 있습니다.

그래서 저희 생각에는 이동통신 부분만을 별도로 이렇게 특정해서 규율을 하고 있습니다만 기존 현행 법체계와 유사·중복성 문제 또 정합성 문제를 한번 종합적으로 검토해서 다시 한번 논의할 필요가 있다는 게 저희들 의견입니다.

○소위원장 김현 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○한민수 위원 그렇게 하시지요.

○노종면 위원 중복이 많은 것 같은데요? 다 하고 있는 것 아닙니까?

○소위원장 김현 계속심사하겠습니다.

제13항에 대해서 말씀해 주시기 바랍니다.

최형두 간사님 본인이 발의한 법이 엄청 많은데, 그렇지요?

수석전문위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 13항 보시겠습니다.

전기통신사업법인데요. 이것은 대규모 전기통신사업자의 데이터 제공 의무를 신설하는 내용입니다.

1쪽 보시겠습니다.

이용자 수, 매출액 등 일정 기준 이상에 해당하는 대규모 전기통신사업자는 자기가 보유하고 있는 데이터에 대해서 다른 전기통신사업자가 제공을 요구하면 특별한 사정이 없으면 제공하도록 의무화하는 규정을 넣는 내용입니다. 그리고 과기정통부장관이 데이터

제공 현황 등을 실태조사 가능하도록 하는 관련 조항을 넣고 있습니다.

2쪽 보시겠습니다.

검토보고 요지를 말씀드리면 국내외 주요 플랫폼 기업들의 데이터 경제 주도권 확보를 위한 경쟁이 치열한 것으로 보입니다.

개정안은 대규모 전기통신사업자의 다른 전기통신사업자에 대한 데이터 제공 의무를 신설해서 사업자 간 데이터 격차 문제도 해소하고 생태계를 구축하려는 것으로 보이는데 그 취지만 놓고 보면 충분히 이해됩니다.

다만 데이터가 가장 중요한 무형자산인데 정보제공사업자의 재산권을 주도록 의무화하게 되면 재산권을 과도하게 제한할 우려가 있고 또 해외 사업자에게 유출될 염려도 있습니다. 그래서 이런 점을 감안해서…… 더군다나 또 해외 플랫폼 기업에 대한 데이터 유출 부분이 있기 때문에 기존 국내 사업자 경쟁력 등을 감안해서 고민을 해 보시면 될 것 같습니다.

우측의 조문대비표 보시면 사실 정의 조항은 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법상의 데이터 정의 규정을 인용해서 반영했습니다. 정의 규정은 타 법을 인용하는 거라서 특별하게 문제가 없는 것으로 보여집니다.

4쪽 보시겠습니다.

아까 말씀드렸듯이 데이터 제공 요구를 하면 의무적으로 제공하도록 하고 있는데 아까 말씀드린 검토의견처럼 이게 정말 중요한 자산인데 다른 기업이 달라고 하면 줘야 되는 게…… 한번 입법정책적으로 고민을 해 보셔야 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 데이터 접근 격차 해소라는 취지에는 공감은 됩니다만 검토보고에서도 말씀드렸듯이 여러 가지 영업의 자유, 영업비밀의 보호 또 국내 기업에 실질적인 역차별이 될 수 있지 않을까 하는 우려들, 이런 다양한 우려들이 있어서 저희는 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

○소위원장 김현 위원님들, 특별한……

○한민수 위원 수석전문위원님, 그러면 이 제공에 제한, 범위, 기한, 전혀 없어요? 그냥 요구하면 다 줘야 됩니까?

○수석전문위원 이복우 여기 보면 ‘대통령령으로 정하는 경우에’ 이렇게 일부 있습니다. 보시면 안 42조의2 2항 후단에 보시면 정보제공사업자는 따라야 되는데 ‘다만 정보제공사업자가 본인 또는 타인의 권리를 침해할 것이 명백한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우’ 이런 경우에는 거절할 수 있도록 해 놔는데 이것을 구체적으로 특정하기도 애매하고 또 예를 들면 데이터 내용의 본질적인 요소를 발라내지 않는 이상은 통합적으로 전체적으로 구성되어 있는 데이터가 권리에 어느 정도 침해를 미치는지 등등 저는 구분하기 어려울 것으로 보여집니다.

○한민수 위원 알았습니다.

○소위원장 김현 계속심사하겠습니다.

14항부터 21항까지 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 14항~21항 인앱결제 강제 금지 규정 관련해서 보고를 드리겠습니다.

습니다.

전기통신사업법입니다.

1페이지 심사경과라든가 주요 내용 부분은 생략토록 하겠습니다.

2페이지, 주요 내용입니다.

특정 결제방식 강요행위 금지 규정을 구체화하는 내용입니다.

이정현 의원안은 특정 결제방식 강제행위 금지를 구체화하는 겁니다. 예를 들면 자기 앱 마켓 또는 모바일콘텐츠 등을 벗어난 외부에서의 결제를 제한하거나 금지하는 행위 그다음에 계열사 외 제삼자에 의한 전자지급결제대행서비스를 통한 결제를 제한하거나 금지하는 행위를 금지하는 겁니다.

박정훈 의원안은 특정 결제방식 강제행위 금지 그다음 인앱결제 외 결제방식을 허용하는 겁니다.

한민수 의원안은 특정 결제방식 강제행위 금지 구체화. 주요 내용들은 이 정도입니다.

그다음에 3쪽 보시겠습니다.

앱 마켓사업자의 위반행위에 대한 모바일콘텐츠 사업자의 손해배상 청구, 신고 등에 대한 불이익 부과 금지입니다.

한민수 의원안을 보시면 모바일콘텐츠 사업자가 앱 마켓사업자의 위반행위를 신고하거나 조사하는 데 협조했다는 이유로 불이익을 주는 행위를 금지행위에 규정하고 있습니다.

최민희 의원안은 모바일콘텐츠 사업자가 손해배상 등 청구 시 불이익행위를 금지하도록 하고 있습니다.

다음, 3번입니다.

금지행위 위반 시 징벌적 손해배상 도입입니다.

최수진 의원안은 위에 있는 것처럼 금지행위를 했을 때 불이익행위 금지 의무 위반 시 징벌적 손해배상 그다음 최민희 의원안은 불이익행위 금지 의무 위반 시 징벌적 손해배상을 도입하는 내용입니다.

4쪽입니다.

한민수 의원안은 다른 결제방식 허용에 대해서 표시·고지를 의무화하도록 하고 있습니다.

5번입니다.

이용자에 대해서 다양한 결제방식 안내 제한을 방지하도록 하고 있습니다. 즉, 안내를 하도록 하고 있습니다.

다음에 방미통위 조사·통지 관련해서 최민희 의원안은 금지행위에 대한 위반행위를 조사할 수 있는 근거 규정을 만드는 내용입니다.

그리고 7번은 앱 마켓사업자의 공정·타당한 수수료 부과 의무, 박정훈 의원안은 모바일콘텐츠 사업자로부터 받는 수수료 등은 공정·타당하도록 하여야 한다 이렇게 되어 있고요. 타당한 수준이어야 한다 이렇게 돼 있습니다.

8번입니다.

이용자 보호나 앱 마켓 경쟁 촉진을 위해서 보안성평가도 하고 실태조사 근거 규정을 두고 있습니다.

9번은 차별적인 수수료·조건 부과 금지, 7번의 수수료 내용과 같은 맥락입니다.

10번, 모바일콘텐츠 등 제공사업자에게 특정한 앱 마켓 이용을 강제하는 행위를 금지하고 있습니다. 김현정·박충권 의원 등은 정당한 사유 없이 자사 앱 마켓 외 모바일콘텐츠 설치·이용을 제한하거나 불이익을 주는 행위를 금지하고 있습니다.

6쪽입니다.

불공정 거래조건 금지 원칙을 정하고 있고 표준협정서 신고 의무를 부과하고 있습니다.

12번입니다.

매출액이라든가 다운로드 수 등 기준 순위를 표시하지 못하도록 금지하고 있습니다. 이런 내용들인데요.

7쪽 검토보고 간략히 말씀드리겠습니다.

특정 결제방식 강요행위 금지 규정을 구체화시켜 명문화하는 건데 사실 현행 규정에도 이미 특정 결제방식 강요행위 금지 규정이 존재합니다. 그래서 이것을 조금 더 구체화한다고 해서 구체화할 실익이 큰 것으로 보이지는 않습니다. 너무 구체화하게 되면 자칫하면 오히려 규율 범위가 축소될 염려가 있는 것으로 보여집니다.

8쪽입니다.

앱 마켓사업자의 위반행위에 대해서 모바일콘텐츠 사업자가 손해배상 청구하고 신고했을 때 불이익 부과 금지 이것은 보복할 가능성 등을 감안하여 입법 취지가 필요한 것으로 보입니다. 다만 방미통위는 동의하는데 공정위에서는 중복 규제 이런 것은 공정거래법 규율 대상이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.

그다음에 3번, 금지행위 위반 시 징벌적 손해배상 도입하는 얘기입니다.

징벌적 손해배상은 위원님들 익히 아시겠지만 손해 전보가 원칙인데 금지행위 위반했다고 징벌적 손해배상까지 도입하는 게 적절한지 그다음에 일부 과실 요건이라든가 위반자의 노력 정도 이런 부분이 감경 사유 등에 포함되는 등을 한번 고민해 보셔야 될 것 같습니다.

그다음에 9쪽입니다.

다른 결제방식 허용에 대한 표시·고지 의무를 하게 하는 건데 이것은 다양한 결제방식이 허용된다는 것을 명확하게 알려 줘서 이용자한테 도움이 되는 것으로 보여지는데 다만 과기정통부나 방미통위 이런 데서도 선택권을 보장할 필요성을 감안해서 충분히 필요하지만 그래도 앱 마켓사업자 입장에서 보안 문제라든가 이런 반드시 필요한 필수적 조치가 있기 때문에 예외 규정이 필요한 게 아니냐라는 의견을 제시하고 있습니다.

그다음에 5번입니다.

이용자에 대한 다양한 결제방식 안내를 제한하는 것을 방지하는 건데 소비자 결제방식의 선택권을 보장하기 위해서 그다음에 공정한 경쟁을 도모한다는 측면에서는 타당한 것으로 보입니다. 그런데 명확성·구체성을 높이기 위해서 조금 보완할 필요가 있는 것으로 보입니다.

10쪽입니다.

방미통위의 사실조사 후 결과 통지 의무가 있는데 이 부분은 사업자 권익보호, 정보비대칭 해소 측면에서 보면 필요한데 ‘상당한 기간’ 이런 것의 명확성을 조금 높일 필요

가 있는 것으로 보여집니다.

다음, 7번 앱 마켓사업자의 공정·타당한 수수료 부과 의무 이것도 당연히 필요합니다. 당연히 필요한데, 그런데 어떤 수수료 비율이 공정하고 적당한지 이런 것을 조금 구체화할 필요가 있는 것으로 보여집니다.

11쪽입니다.

이용자 보호, 앱 마켓 경쟁 촉진을 위한 보안성평가도 하고 실태조사 등을 강화하는 근거 규정을 만드는 건데 이용자 보호가 실태조사 요건이 되면 공정 경쟁이 보장되고 또 이용자 선택권도 제고할 수 있기 때문에 필요한 것으로는 보여집니다. 다만 보안성 평가·공개가 실제로 실현 가능한지 또는 사업자한테 중복 규제가 되는지 또는 사업자 영업비밀 침해 가능성 등이 있는지 한번 조문별로 세부적으로 살펴볼 필요가 있는 것으로 보여집니다.

12쪽입니다.

불합리·차별 수수료·조건 부과 금지 이것은 당연히 모바일콘텐츠 사업자 권익보호를 위해서 또 공정한 시장 조성을 위해서 필요한 것으로 보여집니다. 다만 허용 가능한 수준이 조금 불명확한데 조금 더 구체적으로 명확히 할 수 있는 부분을 모색해 볼 필요가 있는 것으로 보입니다.

13쪽입니다.

모바일콘텐츠 등 제공사업자한테 특정한 앱 마켓 이용을 강제하는 행위 금지 이것도 정당한 사유 없이 사이드로딩 등을 제한하는 행위를 금지하는 건데 그러면 앱 마켓 독과점이 완화가 되니까 이용자 후생이 증진되는 측면이 분명히 있습니다. 다만 iOS 등 기기 보안이라든가 특히 개인정보 보호 측면 또 지식재산권, 영업상 이익 등등을 감안해서 한번 살펴볼 필요가 있는 것으로 보여집니다.

14쪽입니다.

불공정 거래조건 금지도 명시하고 표준협정서 신고 의무도 부과하는데 당연히 앱 마켓 시장의 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위해서 필요한 것으로 보여집니다. 다만 기존 규제하고 중복되는지 또 표준협정서 등을 정하고 있는 다른 법률 규정 등과의 체계가 적합한지 등을 한번 살펴볼 필요가 있는 것으로 보입니다.

15쪽입니다.

매출액 다운로드 수 등 기준 순위 표시를 금지하는 것은 순위 영향력 때문에 주요 앱 마켓사업자에 입점이 집중되는 현상을 방지하기 위해서, 공정 경쟁을 확보하는 측면에서 필요한 것으로 보여집니다. 다만 순위 표시가 금지되면 이용자 입장에서는 알권리가 제한되는 측면도 있고 또 앱 개발자 추가 광고비용 부담도 증가할 우려가 있기 때문에 이런 것을 감안해서 결정하시면 될 것으로 보여집니다.

16쪽 보시면 법안심사를 한번 했었습니다. 했었는데, 내용을 참조하시면 될 것 같습니다.

다음, 조문별로도 말씀을 드리겠습니다.

조문별로는……

○소위원장 김현 조문별로는 다음에 하지요.

○수석전문위원 이복우 예, 오늘 하지 마시고 개괄적인 내용만 논의하시면 될 것 같습니다.

니다.

○소위원장 김현 정부는 들었으니까요. 10분까지 해야 되니까, 10분 전에. 오면 하는 걸로 할게요. 야당 위원들 오면 정부 얘기를 듣는 걸로 하겠습니다.

여기까지 오늘 준비한 안건 모두 심사했습니다.

과기정통부 2차관과 방미통위 사무처장을 비롯한 관계자 여러분 수고 많으셨습니다.

위원님들과 보좌직원들, 수석전문위원을 비롯한 과방위 직원, 의정기록과 직원 여러분들 수고 많으셨습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

산회를 선포하겠습니다.

(11시48분 산회)

○출석 위원(6인)

김 현 노종면 이정현 이해민 이훈기 한민수

○출석 전문위원 및 입법심의관

수석전문위원 이복우

입법심의관 정민주

○정부측 및 기타 참석자

과학기술정보통신부

제2차관 류제명

인공지능인프라정책관 최동원

소프트웨어정책관 남철기

정보보호네트워크정책관 임정규

통신정책관직무대리 홍사찬

방송미디어통신위원회

사무처장 박동주

방송통신이용자정책국장 신영규

방송미디어진흥국장 강도성

시장조사심의관 신승한